税务师《涉税服务实务》各章重难点

第一章

【考点 1】增值税一般纳税人和小规模纳税人

（一）一般纳税人和小规模纳税人的划分标准

类型	具体内容
必须登记	自 2018 年 5 月 1 日起，年应征增值税销售额超过 500 万元，除另有规定外，需登记为一般纳税人
不能登记	除个体户以外的其他个人，不能登记为一般纳税人
选择登记	不经常发生应税行为的非企业性单位、企业和个体户，可以选择按小规模纳税人纳税
申请登记	年应税销售额未超过规定标准的纳税人，会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理一般纳税人登记

（二）年应税销售额的确定

1.年应税销售额：在连续不超过 12 个月或 4 个季度的经营期内累计应征增值税销售额，包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额；

（1）其中纳税申报销售额包括免税销售额和税务机关代开发票销售额，但不包括未发生增值税纳税义务的预售销售额、不征税销售额等。

（2）销售服务、无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人，其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算（差额前）；

（3）稽查查补销售额和纳税评估调整销售额计入查补税款申报当月的销售额，不计入税款所属期销售额；

【注意】纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额，不计入应税行为年应税销售额。

（三）一般纳税人资格登记的有关规定

1.一般纳税人资格认定（登记）的权限，在县（市、区）税务局或同级别的税务分局。

2.申请一般纳税人资格登记应当在申报期结束后 15 日内办理相关手续；纳税人未按规定时限申请一般纳税人资格登记的，主管税务机关应当在规定期限结束后 5 日内制作《税务事项通知书》，告知纳税人应当在 5 日内向主管税务机关办理相关手续。

3.未申请办理一般纳税人手续的，应按销售额依照增值税税率计算应纳税额，不得抵扣进项税额。

4.除另有规定外，增值税一般纳税人不得转登记为小规模纳税人。

【考点 2】增值税征税范围

（一）基本规定

销售或进口货物、销售劳务、服务、无形资产、不动产。

（二）确定征税范围的基本条件

1.发生在境内（注意境内外的划分）、经营活动、为他人提供、有偿。

2.购买方扣缴境外单位、个人增值税时按照适用税率，而非征收率扣缴。

（三）特殊行为

1.视同销售：注意购进的货物与自产、委托加工的货物视同销售的不同；

2.捐赠给目标脱贫地区免增值税的规定；

3.企业集团内单位（含企业集团）之间的资金无偿借贷行为免增值税；

4.增值税的视同销售≠企业所得税的视同销售。

5.混合销售 VS 兼营，特别注意销售货物并提供安装服务的税务处理。

【考点 3】增值税计税方法

（一）一般计税方法

当期销项税额-当期进项税额

（二）简易计税方法

小规模纳税人，一般纳税人特定：当期不含税销售额×征收率（3%/5%）

（三）扣缴计税方法

境外单位或个人在境内发生应税行为，在境内未设有经营机构的：购买方支付的价款÷（1＋税率）×税率

（四）特别注意

一般纳税人可以选择简易计税的情况

（五）选择计税方法的标准：利润最大化，而非纳税最少。

【考点 4】增值税税率与征收率

（一）税率

1.13%：大部分货物、加工修理修配劳务、有形动产租赁服务。

2.9%

①货物：生活必需品类、文化用品类、农业生产资料类、（初级）农产品、其他。

②交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务（含土地出租），销售不动产，转让土地使用权。简称“交邮基建土不”。

3.6%：增值电信、金融服务、现代服务（租赁服务除外）、生活服务、转让土地使用权以外的其他无形资产；

4.特别注意：与运输有关的服务、与财产租赁有关的服务、建筑服务、金融服务、与软件有关的税率、邮政服务、电信服务、代理服务、现代服务、生活服务、与无形资产有关的业务、废弃物处理业务等的具体规定。

5.零税率：除另有规定外，纳税人出口货物、服务、无形资产，税率为零。

（二）征收率

1.一般情况 3%。

2.营改增后新增 5%——主要与不动产租售、差额计税的劳务派遣、人力资源外包服务有关。

3.减按 2%、1.5%、0.5%等计税。

4.注意自然人销售住房和商铺的税务处理。

（三）具体规定

1.销售使用过的固定资产：

①一般纳税人：抵扣过进项税，按适用税率；

②一般纳税人未抵扣过进项，按 3%减按 2%，不得开具专票，放弃减税，可开专票。

③小规模，按 3%减按 2%，不得开具专票，放弃减税，可开专票。

2.销售旧货：按 3%减按 2%，不得开具专票。

3.从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车：含税销售额/（1＋0.5%）×0.5%

4.个人销售自己使用过的物品：免。

5.注意减征税额填写在“应纳税额减征额”处。

【考点 5】增值税税收优惠的审核与筹划

（一）注意重要的免税项目，尤其是小规模纳税人 3%征收率减按 1%，10 万免征。

（二）放弃免税权的规定：

1.放弃免税后，36 个月内不得再申请免税。

2.提交书面声明，备案。

3.全部放弃，不得部分放弃。

【考点 6】一般纳税人纳税申报代理和纳税审核

（一）销项税额＝不含税销售额×税率

（二）销售额：全部价款和价外费用，不含增值税。

不含税销售额＝含税销售额/（1＋税率）

（三）结算方式对纳税义务发生时间的影响

销售方式	纳税义务发生时间	税会差异
直接收款	不论货物是否发出，均为取得销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天	企业收款时，如果客户尚未收到该商品（客户未及时提货或商品在途）： ①会计上不确认为收入； ②增值税纳税义务已经发生，应纳税
托收承付和委托银行收款	为发出货物并办妥托收手续的当天	企业收款时，如客户尚未收到商品（客户未及时提货或商品在途）： ①会计上不应确认为收入； ②增值税纳税义务已经发生，应纳税
赊销和分期收款	为书面合同约定的收款日期的当天，无书面合同的或者书面合同	（1）客户已接受商品，由于未到合同约定的收款时间： ①会计上应确认收入；

	没有约定收款日期的，为货物发出的当天	②增值税纳税义务尚未发生，计入“应交税费——待转销项税额” （2）货物已发出，但客户尚未收到，由于无书面合同或合同未约定收款日期： ①会计上不确认收入； ②增值税纳税义务发生

预收货款	为货物发出的当天。 特殊规定： （1）生产销售生产工期超过 12 个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物，为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天； （2）租赁服务，在收到预收款当天。	（1）预收货款后，在商品发出当天，如客户尚未收到货物： ①会计上不确认收入； ②增值税纳税义务发生。 （2）生产工期超过 12 个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物，预收款日至期末结算前： ①会计上按履约进度确认收入； ②增值税纳税义务已发生 （3）租赁服务： ①会计上按期确认收入； ②增值税纳税义务已发生
委托他人代销货物	收到代销单位的代销清单、收到全部或者部分货款的当天、发出代销货物满 180 天的当天三者中较早一方	如货物并未销售给第三方： ①会计上不应确认为收入； ②增值税纳税义务发生——比如发出货物满 180 天
销售应税劳务	销售劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天	基本无差异
除委托代销之外的其他视同销售货物	货物移送的当天	会计上按照会计准则确认收入；如果会计上确认收入，一般无差异； 如果会计上不确认收入，但增值税视同销售，则有差异。
先开具发票的，为开具发票的当天		会计上如果未达到收入时间，有差异

（四）价外费用不包括以下项目：

1.同时符合以下条件的代垫运输费用：

（1）承运部门的运输费用发票开具给购买方的；

（2）纳税人将该项发票转交给购买方的。

2.代为收取并符合三项条件的政府性基金或者行政事业性收费。

（1）依法批准设立；

（2）收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据；

（3）所收款项全额上缴财政。

3.以委托方名义开具发票代委托方收取的款项——未形成纳税人的收入

（1）受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税；

（2）纳税人销售货物的同时代办保险而向购买方收取的保险费，以及从事汽车销售的纳税人向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、牌照费；

（3）航空运输企业的销售额，不包括代收的机场建设费和代售其他航空运输企业客票而代收转付的价款。

4.价外费用的判断

问题：收取违约金是否开具发票？

（1）谁收取的——销售方或劳务、服务提供方收取的；

（2）收取的原因——是否发生了流转税的应税行为；

（3）是否属于价外费用的排除事项。

【注意】价格是否含税的理解：

（1）增值税专用发票的价格是不含增值税的；

（2）普票的价格往往是含税的；

（3）一般纳税人的销售价格如果没有特别指明，则是不含税的；

（4）零售价格，如果没有特别指明，一般是含税的；

（5）价外费用的价格是含税的；

（6）隐瞒的收入是含增值税的。

（五）特殊销售方式

1.价格折扣：同一张发票＋金额栏分别注明，折扣后；

2.销售折扣（现金折扣）：不得减除。

3.以旧换新：金银首饰例外。

4.还本销售：不得扣除还本支出。

5.以物易物：销项＋进项（符合条件）

6.带包装销售：计算缴纳增值税。

7.押金：除啤酒、黄酒外的其他酒类产品特殊。

8.包装物租金：计算缴纳增值税。

【注意】视同销售下的账务处理，尤其是代销业务。

（六）价格明显偏低或偏高时销售额

1.顺序：先售价（先纳税人、后其他纳税人），后组价。

2.注意组成计税价格的计算。

（七）差额计税

1.金融商品转让：买卖差价；个人免；不得开具专票。

2.经纪代理服务：扣除政府性基金或行政事业性收费，差额部分不得开具专票。

3.融资租赁：扣除两息一税，全额开专票。

4.融资性售后回租：扣除两息，无需开专票。

5.客运场站：扣除支付给承运方运费，无不得开专票规定。

6.旅游服务：扣除向旅游服务购买方收取支付的住宿费等，差额部分不得开专票。

7.建筑服务：简易计税，扣除分包款，全额开专票。

8.房地产：一般计税；支付给政府的土地价款，全额开具专票。

9.转让不动产：简易＋非自建；扣除不动产购置原价或取得不动产时的作价。

10.劳务派遣：扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资等，差额开专票。

11.提供物业管理服务的纳税人收取的自来水水费：扣除对外支付的自来水水费；全额开具专票。

【注意】注意账务处理；一般计税的差额涉及的税款，通过“应交税费——应交增值税（销项税额抵减）”核算。

【考点 7】进项税额

（一）从销售方取得的专票上注明的增值税额。

（二）海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。

（三）从境外购进，代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。

（四）购进农产品

1.凭票扣除（9%、10%——先 9%，后 1%）

2.计算扣除（9%、10%——先 9%，后 1%）

3.核定扣除（投入产出法、成本法、参照法），扣除率为销售货物适用税率

4.核定扣除时购进时全额计采购成本，销售时核定抵扣的进项税额，减少相应的成本

（五）申报表填写

1.从一般纳税人采购取得专票：填写认证相符的专票＋加计扣除农产品进项税额

2.从国外进口取得完税凭证：填写海关进口增值税专用缴款书＋加计扣除农产品进项税额

3.从农业生产者处采购：填写农产品收购发票或销售发票＋加计扣除农产品进项税额

4.从小规模处采购取得 3%专票：填写农产品收购发票或销售发票＋加计扣除农产品进项税额

（六）道路通行费

1.通行费电票（征税发票）的税额可抵扣

2.财政票据、通行费不征税发票不得抵扣

3.桥、闸通行费发票按 5%抵扣

（七）国内旅客运输费用

1.国际不得抵扣

2.除专票和电票外，需注明身份

3.电票、专票：税额；铁路、机票：9%；其他 3%。

4.机场建设费不得抵扣

5.限于劳动合同和接受的劳务派遣人员

6.申报表的填写：同时填写附列资料（二）的“8b”“其他”和“第 10 栏”

7.保险服务：实物赔付：可抵扣；现金赔付：不可抵扣。

8.不动产：按照净值率转入、转出。

9.注意进项税额的核算

①未取得扣税凭证：暂估，增值税不暂估；

②取得扣税凭证，未查询：应交税费——待认证进项税额

③辅导期，取得凭证，已查询、未交叉稽核：应交税费——待抵扣进项税额

④一次性抵扣：应交税费——应交增值税（进项税额）

【考点 8】不得抵扣

（一）凭证不合格

（二）用于免税、简易计征、集体福利和个人消费（注意不动产、无形资产、固定资产的不同）

（三）非正常损失（管理不善、违法）

（四）贷款、餐饮、居民日常、娱乐服务

（五）不能分清，一般企业，按销售额比例；房地产，面积比例。

（六）按价税合计记账

（七）扣税凭证取消查询期的规定

（八）进项税额转出：以抵扣进项的税率或扣除率为准计算，而非以发生非正常损失时的税率或扣除率为准。

（九）进项税额扣减：红字冲进项，注意平销返利处理。

【考点 9】加计扣除

自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业、集成电路、先进工业母机纳税人按当期可抵扣进项税额加计一定比例，抵减应纳税额。

1.加计抵减政策的适用范围及加计抵减比例

行业	具体要求	加计抵减比例
先进制造业	高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人	5%
集成电路	集成电路设计、生产、封测、装备、材料	15%
工业母机	生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统（以下称先进工业母机产品）的增值税一般纳税人	15%

2.申报表的填写

（1）先填附列资料（四）的“二、加计抵减情况”相关栏次第 6、7 行；

（2）按照“抵减前的应纳税额”与“当期可抵减加计抵减额”比较，按较小一方抵减；

（3）填写主表第 19 栏“应纳税额”——适用加计抵减政策纳税人：

“　　”＿　　“　　”＿“　　”

3.当期实际加计抵减额的确定

抵减前的应纳税额 VS 可抵减加计抵减额，较小一方。

4.账务处理

实际缴纳增值税时，按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目，按实际纳税金额贷记“银行存款”科目，按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。

【考点 10】预缴税款的审核

（一）需要预缴增值税的四种情形

提供建筑服务	跨地级市提供建筑服务或提供建筑服务收到预收款
不动产经营租赁	不动产所在地与机构所在地不在同一县（市、区）的，向不动产所在地主管税局预缴
销售不动产	纳税人转让其取得的不动产，向不动产所在地主管税务机关预缴税款
房地产开发企业销售开发产品	收到预收款时

（二）《增值税预缴税款表》填写注意事项

1.预缴增值税时填写；

2.“销售额”和“扣除金额”都按照含税金额填写。

（三）预缴税款的账务处理

类型	账务处理
一般纳税人 一般计税方法	借：应交税费——预交增值税 贷：银行存款
一般纳税人 简易计税方法	借：应交税费——简易计税 贷：银行存款
小规模纳税人	借：应交税费——应交增值税 贷：银行存款

（四）预缴税款的抵减

一般企业	月末将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——预交增值税
房地产开发企业	直至纳税义务发生时方可从“应交税费——预交增值税”科目结转至“应交税费——未交增值税”科目。
填表	附列资料（四）税额抵减情况表

【考点 11】应纳税额的审核

（一）月末未交转入“应交税费——未交增值税”

（二）税控系统专用设备和技术维护费用抵减税额

一般纳税人：借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”；填表：主表 23 行“应纳税额减征额”

（三）留抵退税

1.条件、退税金额：制造业等行业、小微（含个体）vs 一般企业不同。

2.借：应交税费——增值税留抵退税

贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）

借：银行存款

贷：应交税费——增值税留抵退税

3.允许从城市维护建设税及附加的依据中扣除退还的增值税税额。

【考点 12】一般纳税人纳税申报表的填写

增值税纳税期限分别为 1、3、5、10、15、1 个月或者 1 个季度。其中以 1 个季度为纳税期限的规定适用于小规模纳税人、银行、财务公司、信托投资公司、信用社，以及财政部和国家税务总局规定的其他纳税人；不能按固定期限纳税的，可以按次纳税。

1.增值税及附加税费申报表（适用于一般纳税人）

（1）销售额：第 1～10 栏

（2）税款计算：第 11～24 栏

（3）税款缴纳：第 25～38 栏

（4）附加税费：第 39～41 栏

（1）销售额：第 1～10 栏——填写扣除之前的不含税销售额

①按适用税率计税销售额（第 1－4 栏）	对应附列资料（一）第一部分“一般计税方法计税”
②按简易办法计税销售额 第 5 栏的数字包括第 6 栏的数字（第 5－6 栏）	对应附列资料（一）第二部分“简易计税办法计税”
③免、抵、退办法出口货物销售额（第 7 栏）	对应附列资料（一）第三部分“免抵退税”
④免税销售额（第 8－10 栏）	对应附列资料（一）第四部分“免税” 不包括适用免、抵、退办法的销售额。

（2）税款计算：第 11～24 栏

①按适用税率计算的应纳税额——一般计税方法；填写扣除之后的销项税额。

第 11～20 栏

②简易征收办法计算的应纳税额

第 21～22 栏

③应纳税额减征额

第 23 栏：防伪税控系统专用设备、技术服务费；销售使用过的固定资产的减征税款等

（3）税款缴纳：第 25～38 栏

第 27 栏“本期已缴税额”——纳税人本期实际缴纳的增值税额，但不包括本期入库查补税额（反映在第

第 28 栏“①分次预缴税额”填写纳税人本期已缴纳的准予在本期增值税应纳税额中抵减的税额，包括汇总纳税的纳税人分支机构已经缴纳的税额和预缴的税额。

2.附列资料（三）：（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）

（1）差额纳税项目使用；

（2）本期服务、不动产和无形资产价税合计额，服务、不动产和无形资产扣除项目：均按照含增值税金额填写。

3.附列资料（四）：税额抵减情况表

第 1 行	税控系统专用设备费用、技术维护费全额抵减
第 2 行	分支机构预征缴纳税款
第 3 行	建筑服务预征缴纳税款
第 4 行	销售不动产预征缴纳税款
第 5 行	出租不动产预征缴纳税款
第 6－8 行	加计抵减情况

【考点 13】建筑服务

一、简易计税与一般计税

（一）可选简易计税：老项目、甲供工程、清包工

（二）房屋建筑服务适用简易计税的规定

（三）出租建筑施工设备：

1.设备＋人：建筑服务 9%

2.设备不配人：有形动产租赁 13%

（四）一般纳税人选择简易计税不再实行备案制

二、计税方法

（一）简易：预缴、应纳＝总分包差额/1.03×3%

（二）一般：预缴＝总分包差额/1.09×2%；应纳＝总包/1.09×9%-进项税额-预缴三、预缴增值税

（一）预收款：预缴增值税，纳税义务未发生

（二）跨地级市：建筑服务发生地预缴；本地级市：机构所在地预缴。

（三）账务处理

1.一般＋一般计税方法：预交增值税

2.一般＋简易计税：简易计税

3.小规模：应交增值税

（四）预缴申报表：“销售额”和“扣除金额”按含税填写

四、不同阶段账务处理

（一）收到预收款：

1.会计、企业所得税：不确认收入

3.开票：612编码，建筑服务预收款

（二）完工

1.会计、企业所得税：确认收入

2.增值税：质保金等未开票、未收款，纳税义务未发生

3.收入确认时间早于增值税纳税义务发生时间：代转销项税额

五、发票开具

（一）总分各自申报，经批可汇总，项目部只预缴，不申报纳税

（二）第三方直接开票的条件。

【考点14】房地产开发企业

（一）一般纳税人销售自行开发的房地产老项目：可选简易；5%；房地产开发企业中的一般纳税人以围填海方式取得土地并开发的房地产项目，围填海工程《建筑工程施工许可证》或建筑工程承包合同注明的围填海开工日期在2016年4月30日前的，属于房地产老项目：可选简易；5%；房地产开发企业中的一般纳税人购入未完工的房地产老项目继续开发后，以自己名义立项销售的不动产，属于房地产老项目，可选简易。

（二）计税方法

项目	一般计税方法	简易计税方法
计税销售额	差额计税： 全部价款和价外费用－支付给政府部门的土地价款	全额计税
税率或征收率	9%	5%
进项税额	可抵进项税额	不得抵扣进项税额

（三）预收款：预缴增值税，纳税义务未发生；交付业主，纳税义务发生。

（四）不同阶段账务处理（一般计税方法）

1.取得土地使用权计入开发成本

2.预售预缴税款通过“预交增值税”核算，开602编码发票

3.将房屋交付业主：

①确认收入，计算销项税额

②将“预交增值税”转入“未交增值税”

③计算“销项税额抵减”，冲减成本

【考点15】销售不动产

（一）自建全额；非自建预缴差额，申报一般全额，简易差额

（二）自然人销售不动产的税务处理

类别	购买不足2年	购买超过2年（含2年）	
		其他地区	北上广深
普通住房	全额征收5%增值税	免征增值税	免征增值税

非普通住房			（卖出价－买入价）/1.05×5%
商铺	自建	全额计税，全额/1.05×5%	
	非自建	差额计税，差额/1.05×5%	
向不动产所在地主管税务机关申报纳税。			

【考点 16】出租不动产

（一）出租不动产的税务处理

类别	个人等出租住房	可选简易	一般计税
税率或征收率	减按 1.5%	5%	9%
预缴	租金/1.05×1.5%（如为自然人，则是缴纳）	租金/1.05×5%	租金/1.09×3%
预缴地点	不动产所在地		
申报纳税	机构所在地（其他个人特殊）		

【注意】小规模纳税人月销售额未超过 10 万元的，当期无需预缴税款。

【考点 17】金融服务

（一）征税范围

1.贷款服务

（1）包括融资性售后回租——差额纳税；

（2）以货币资金投资收取固定利润或者保底利润，按照贷款服务缴纳增值税。

2.金融商品转让

（1）企业金融商品转让征税

（2）个人金融商品转让免税

（3）上市公司的股票属于金融商品，转让上市公司的股票需要差额缴纳增值税；

（4）非上市公司的股权不属于金融商品，转让非上市公司股权不属于增值税征税范围。

（二）计税依据

1.差额计税：按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额；

2.买入价：可以选择加权平均法或者移动加权平均法进行核算，选择后 36 个月内不得变更；

3.熟悉限售股买入价的规定

4.正负差年内可以相抵，年末负差，不得转入下一年度；

5.金融商品买卖不得开具增值税专用发票。

6.通过“应交税费——转让金融商品应交增值税”核算

【考点 18】小规模纳税人纳税审核和纳税申报代理

（一）2023.1.1—2027.12.31，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过 10 万元（以

1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元）的，免征增值税；

（二）注意发票开具、账务处理、申报表填写

（三）不含税销售额

（四）注意可以差额纳税的规定

（五）征税率

（六）税控系统专用设备费用及技术维护费可全额抵减

情形	征收率
一般情况	3%
销售不动产；租赁不动产	5%
个人等出租住房	减按1.5%
劳务派遣差额计税	5%
销售使用过的固定资产	可减按2%

【考点19】消费税

（一）征税范围与征税环节

1.征税范围——15个税目，注意高档化妆品的界定

2.金银首饰、铂金首饰、钻石及钻石饰品，在零售环节征收消费税

3.卷烟、电子烟：双环节；生产、委托加工、进口＋批发环节

4.超豪华小汽车：双环节；生产、委托加工、进口＋零售环节（含进口自用）

5.其他：生产、委托加工、进口

（二）税率

消费品	税率形式
啤酒、黄酒、成品油	从量定额
卷烟（含批发环节）、白酒	复合征税
其他应税消费品	从价定率
注意： （1）卷烟批发环节消费税税率调整为：比例税率11%，定额税率0.005元/支。 （2）成套销售：从高	

（三）应纳税额的计算及账务处理

计算方法	应纳税额
从量定额 （成品油、啤酒、黄酒）	应纳税额＝销售数量×单位税额 （1）销售：应税消费品的销售数量。纳税人通过自设非独立核算门市部销售自产消费品的，应按门市部对外销售数量征收消费税。 （2）自产自用：应税消费品的移送使用数量。 （3）委托加工：为纳税人收回的应税消费品数量。 （4）进口：为海关核定的应税消费品进口征税数量。

从价定率	销售额×适用税率
复合计税（卷烟、白酒）	销售额×适用税率＋销售数量×单位税额

2.通过“税金及附加”核算

3.包装物押金

类型	内容
一般货物	收取时不纳，逾期时纳税
啤酒、黄酒、成品油	从量定额，不纳税
其他酒类	收取时纳税
注意账务处理	

4.纳税人将应税消费品用于换取生产资料和消费资料、投资入股和抵偿债务等方面，应按纳税人同类应税消费品的最高销售价格作为计税依据——四项用途消费税从高。

消费税	以最高销售价格作为计税依据
增值税	以平均售价作为计税依据
企业所得税	以平均售价作为视同销售收入

5.白酒消费税最低计税价格的规定

6.自产自用

情形	税务处理
用于连续生产应税消费品的	不纳税
用于其它方面的	应于移送使用时纳税

（2）销售额的确定——四个字：顺序（先售价，后组价）、组价

组成计税价格＝成本＋利润＋消费税税额

组成计税价格的确定

征税方式	消费税	增值税	成本利润率
从量定额（啤酒、黄酒、成品油）	按销售数量征消费税	成本＋利润＋消费税税额	10%
从价定率	（成本＋利润）÷（1－消费税比例税率）		按消费税中应税消费品的成本利润率
复合计税（卷烟、白酒）	（成本＋利润＋自产自用数量×消费税定额税率）÷（1－消费税比例税率）		

7.委托加工应税消费品

类别	委托方	受托方
增值税	增值税的负税人	增值税的纳税人（提供加工劳务）
消费税	消费税的纳税人	除个人（含个体工商户）外，代收代缴消费税
	如果受托方是个人（含个体工商户），委托方须在收回加工应税消费品后向所在地主管税务机关缴纳消费税。 如果受托方没有代收代缴消费税，委托方应补缴税款，补税的计税依据为：	

	（1）已直接销售的：按销售额计税； （2）未销售或不能直接销售的：按组价计税

（2）计税依据——增值税计税依据不同于消费税计税依据

①增值税——加工费用

②消费税——四个字：顺序、组价

第一顺序	第二顺序	
受托方同类应税消费品的售价	从价定率	（材料成本＋加工费）÷（1－消费税比例税率）
	复合计税	（材料成本＋加工费＋委托加工数量×消费税定额税率）÷（1－消费税比例税率）

材料成本：不含增值税的材料成本；

加工费：包括代垫辅助材料的成本，但是不包括随加工费收取的增值税和代收代缴的消费税。

（3）委托方将收回的应税消费品销售的税务处理

直接出售	以不高于受托方的计税价格出售的	不再缴纳消费税
非直接出售	委托方以高于受托方的计税价格出售的	按规定缴纳消费税，在计税时准予扣除受托方已代收代缴的消费税

（四）已纳消费税的扣除

1.酒（除外购、进口葡萄酒；啤酒生产集团内部企业间用啤酒液连续罐装生产的啤酒可抵外），烟（除烟丝生产卷烟可抵外），小汽车，高档手表，游艇，电池，涂料不抵税；

2.消费税按生产领用数量抵扣 VS 增值税购进扣税法；

3.同类消费品抵税；

4.继续生产抵税；委托加工收回后非直接销售抵税，其他情形不得抵税。

（五）卷烟、电子烟批发环节

1.双环节

2.卷烟：复合计税；电子烟：比例税率。

3.批发企业之家销售的卷烟不缴纳消费税

4.总分支机构不在同一地区的，由总机构申报纳税

5.不得扣除已含的生产环节的消费税税款

（六）零售应税消费品

1.金银首饰：

①带料加工的金银首饰：受托方同类售价、组价

②以旧换新（含翻新改制）：实际收取的不含增值税的全部价款

2.超豪华小汽车：每辆不含增值税零售价格≥130 万元的乘用车和中轻型商用客车。

（六）进口

1.从价定率：（关税完税价格＋关税）÷（1-消费税税率）

2.复合计税：（关税完税价格＋关税＋定额消费税）÷（1-消费税税率）

3.啤酒、黄酒、成品油：消费税进口数量，增值税组价＝关税完税价格＋关税＋消费税

【考点 20】涉税专业服务的特点

公正性、自愿性、有偿性、独立性和专业性。简称“公有独自专”。

【考点 21】涉税专业服务机构及业务范围

一、涉税专业服务机构，是指税务师事务所和从事涉税专业服务的会计师事务所、律师事务所、代理记账机构、税务代理公司、财税类咨询公司等机构。

二、涉税专业服务范围

（一）纳税申报代理

（二）一般税务咨询

（三）专业税务顾问

（四）税收策划

（五）涉税鉴证

（六）纳税情况审查

（七）其他税务事项代理

（八）其他涉税服务业务

【特别提示】专业税务顾问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查等四项涉税业务，应当由具有税务师事务所、会计师事务所、律师事务所资质的涉税专业服务机构从事，相关文书应由税务师、注册会计师、律师签字并承担相应的责任。

【考点 22】实名制管理

一、税务机关对涉税专业服务机构及其从事涉税服务人员进行实名制管理。

1.涉税专业服务机构信息

（1）涉税专业服务机构及其涉税服务人员有下列情形之一的，由税务机关责令限期改正或予以约谈；逾期不改正的，由税务机关降低信用等级或纳入信用记录，暂停受理所代理的涉税业务（暂停时间不超过 6 个月）；情节严重的，由税务机关纳入涉税服务失信名录，予以公告并向社会信用平台推送，其所代理的涉税业务，税务机关不予受理：

①未按照办税实名制要求提供涉税专业服务机构和从事涉税服务人员实名信息的；

②未按照业务信息采集要求报送从事涉税专业服务有关情况的；

③报送信息与实际不符的。

2.从事涉税服务人员信息

（1）涉税专业服务机构应当于首次为委托人提供业务委托协议约定的涉税服务前，向主管税务机关报送《涉税专业服务协议要素信息采集表》。

（2）业务委托协议发生变更或者终止的，应当自变更或者终止之日起 30 日内向主管税务机关报送该表。

（3）涉税专业服务机构难以区分“一般税务咨询”“专业税务顾问”和“税收策划”三类涉税业务的，可按“一般税务咨询”填报；对于实际提供纳税申报服务而不签署纳税申报表的，可按“一般税务咨询”填报。

【考点 23】业务信息的采集

一、税务师事务所、会计师事务所、律师事务所应当于完成专业税务顾问、税收策划、涉税鉴证、纳税情

况审查业务的次年3月31日前，向主管税务机关报送《专项业务报告要素信息采集表》。

二、涉税专业服务机构应当于每年3月31日前，以年度报告形式，向税务机关报送《年度涉税专业服务总体情况表》，报送从事涉税专业服务的总体情况。

【考点24】信用评价

1.涉税专业服务机构的信用评价：省税务机关根据“信用积分”和“信用等级标准”对管辖的涉税专业服务机构进行“信用等级评价”。

2.税务机关对涉税专业服务机构和从事涉税服务人员违反《涉税专业服务监管办法（试行）》规定的情形进行分类处理。属于严重违法违规情形的，纳入涉税服务失信名录，期限为2年，到期自动解除。

3.从事涉税服务人员的信用记录：实行信用积分和执业负面记录相结合方式。

4.从事涉税服务人员的信用指标积分采取三种计分方式：

（1）基本信息部分采取直接得分方式；

（2）执业记录部分采取累加计分方式；

（3）不良记录和纳税记录部分采取累计扣分方式。

【考点25】税务师事务所行政登记

一、由税务师出资设立；

二、税务师事务所采取合伙制或者有限责任制组织形式；

1.合伙人或者股东由税务师、注册会计师、律师担任，其中税务师占比应高于50%；

2.有限责任制税务师事务所的法定代表人由股东担任；

3.税务师、注册会计师、律师不能同时在两家以上的税务师事务所担任合伙人、股东或者从业；

三、税务师事务所办理商事登记后，应当向省税务机关办理行政登记。

1.行政相对人办理税务师事务所行政登记，应当自取得营业执照之日起20个工作日内向所在地省税务机关提交材料。

2.省税务机关自受理材料之日起20个工作日内办理税务师事务所行政登记。符合行政登记条件的，将税务师事务所名称、合伙人或者股东、执行事务合伙人或者法定代表人、职业资格人员等有关信息在门户网站公示，公示期不得少于5个工作日。

四、税务师事务所的名称、组织形式、经营场所、合伙人或者股东、执行事务合伙人或者法定代表人等事项发生变更的，应当自办理工商变更之日起20个工作日内办理变更行政登记。省税务机关自受理材料之日起15个工作日内办理税务师事务所变更行政登记。

五、税务师事务所注销工商登记前，应当办理终止行政登记。

第二章

【考点1】税务登记管理

一、设立登记

1.五证：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证、统计登记证五证合一——核发加载统一社会信用代码营业执照的登记制度；

2.“五证合一”登记制度改革并非取消税务登记，税务登记的法律地位依然存在，只是政府简政放权，加载统一社会信用代码的营业执照具备税务登记证的职能。

3.遗失税务登记证件的，15日内书面报告主管税务机关，并登报声明作废。

二、变更税务登记的办理程序

1.未实行“多证合一”的纳税人

情形	办理变更税务登记时限
税务登记内容发生变化，须在市场监管部门办理变更登记的	自市场监管部门办理变更登记之日起30日内
税务登记内容发生变化，不需在市场监管部门办理变更登记的，或者其变更登记的内容与市场监管部门登记内容无关的	自税务登记内容实际发生变化、有关机关批准或宣布变更之日起30日内

2.存款账户账号报告

从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内，向主管税务机关书面报告其全部账户账号；账户账号发生变化的，应当自发生变化之日起15日内，向主管税务机关报告。

三、注销税务登记

1.“一照一码”户注销登记

（1）向主管税务机关申报清税，填写《清税申报表》

（2）税务机关受理后，进行清税，限时办理；

（3）清税完毕后根据清税结果向纳税人出具《清税证明》，并将信息共享到交换平台——市场监管部门办理注销。

2.“两证整合”个体户注销登记

情形	处理
已领取统一社会信用代码的个体工商户	（1）申请注销登记前，应先向主管税务机关申报清税，填报《清税申报表》； （2）税务机关受理后，清税，限时办结； （3）清税完毕后根据清税结果向纳税人出具《清税证明》。
对已领取加载统一社会信用代码营业执照，未在税务机关启用统一社会信用代码的个体工商户	需要《清税证明》的，主管税务机关通过外部信息交换系统获取市场监督管理部门推送的有关表单信息，确认登记信息，进行税务管理，办理清税事宜

3.非“一照一码”户办理时限：20个工作日内办结。定期定额个体户5个工作日内办结。

4.注销税务登记的时限要求

按规定不需要在市场监管部门办理注销登记的	应自有关机关批准或者宣告终止之日起15日内，申报办理注销税务登记
被市场监管部门吊销营业执照的	应自营业执照被吊销之日起15日内，申报办理注销税务登记

5.税务注销即时办结服务

（1）即时出具清税文书（而非承诺制）

符合以下条件之一的纳税人，税务部门即时出具清税文书：

a.未办理过涉税事宜的纳税人，主动到税务机关办理清税的；

b.经人民法院裁定宣告破产的企业，管理人持人民法院终结破产程序裁定书申请税务注销的。

（2）“承诺制”容缺办理

符合容缺即时办理条件的纳税人，在办理税务注销时，资料齐全的，税务部门即时出具清税文书；若资料不齐，可在作出承诺后，税务部门即时出具清税文书：

①办理过涉税事宜但未领用发票(含代开发票)、无欠税（滞纳金）及罚款的纳税人，主动到税务部门办理清税的；

②未处于税务检查状态、无欠税(滞纳金)及罚款、已缴销发票及税控专用设备，且符合下列情形之一的：

第一，纳税信用级别为A级和B级的纳税人；

第二，控股母公司纳税信用级别为A级的M级纳税人；

第三，省级人民政府引进人才或经省级以上行业协会等机构认定的行业领军人才等创办的企业；

第四，未纳入纳税信用级别评价的定期定额个体户；

第五，未达到增值税纳税起征点的纳税人。

（3）简易注销纳税人

税务部门通过信息共享获取市场监管部门推送的企业拟申请简易注销登记信息后，应按照规定的程序和要求，查询税务信息系统核实企业的相关涉税情况，对于经查询显示为以下情形的纳税人，税务部门不提出异议：

①未办理过涉税事宜的纳税人；

②办理过涉税事宜但未领用发票（含代开发票）、无欠税（滞纳金)及罚款且没有其他未办结涉税事项的纳税人；

③查询时已办结缴销发票、结清应纳税款等清税手续的纳税人；

④无欠缴社会保险费、滞纳金、罚款。

【考点2】账簿凭证管理

一、设置账簿的范围

类型	要求
从事生产、经营的纳税人	应自其领取营业执照之日起15日内按规定设置账簿 账簿：总账、明细账、日记账以及其他辅助性账簿。总账、日记账应当采用订本式
扣缴义务人	应当自扣缴义务发生之日起10日内，按照所代扣、代收的税种，分别设置代扣代缴、代收代缴税款账簿
生产经营规模小又确无建账能力的纳税人	可以聘请经批准从事会计代理记账业务的专业机构代为建账和办理账务
纳税人、扣缴义务人会计制度健全，能够通过计算机正确、完整计算其收入和所得或者代扣代缴、代收代缴税款情况的，其计算机输出的完整的书面会计记录，可视同会计账簿	

二、财务会计制度等备案管理

理办法和会计核算软件等信息报送主管税务机关备案。

三、账簿、凭证的保存

会计档案的管理期限分为永久、定期两类，定期保管期限一般分为10年和30年。

除另有规定外：

（1）凭证、账簿等主要会计档案最低保管期限延长至30年；

（2）其他辅助会计资料的最低保管期限延长至10年。

【考点3】发票管理

一、发票的种类

划分标准		发票范围
按适用的发票管理办法分类	行业专业发票	1.金融企业存贷、汇兑、转账凭证； 2.公路、铁路和水上运输的客运发票。 3.航空运输电子客票行程单。 4.收费公路通行费增值税电子普通发票等。
	常规发票	特殊行业的常规业务（如铁路公司提供“货物运输服务”）仍使用常规发票
按增值税抵扣凭证分类		（1）增值税专用发票： （2）增值税普通发票

（一）增值税专用发票

开票主体	增值税一般纳税人
	增值税小规模纳税人（其他个人除外）发生增值税应税行为，需要开具增值税专用发票的，可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人，税务机关不再为其代开增值税专用发票。
类别	纸质发票和电子发票。
领票主体	通常只限于增值税一般纳税人，自2020年2月1日起，增值税小规模纳税人(其他个人除外）可领用。
【注意】一般纳税人有下列情形之一的，不得领用开具增值税专用发票： 1.会计核算不健全，不能向税务机关准确提供增值税销项税额、进项税额、应纳税额数据及其他有关增值税税务资料的。 2.有《税收征收管理法》规定的税收违法行为，拒不接受税务机关处理的。 3.有下列行为之一，经税务机关责令限期改正而仍未改正的： （1）虚开增值税专用发票； （2）私自印制增值税专用发票； （3）向税务机关以外的单位和个人买取增值税专用发票； （4）借用他人增值税专用发票；	

（5）未按规定要求开具增值税专用发票；

（6）未按规定保管增值税专用发票和专用设备；

（7）未按规定申请办理防伪税控系统变更发行；

（8）未按规定接受税务机关检查。

（二）增值税普通发票

开票主体	增值税小规模纳税人
	一般纳税人在不能开具增值税专用发票时（例如发生应税销售行为给其他个人开票时）也可以使用普通发票
类型	增值税纸质普通发票；机动车销售统一发票；增值税电子普通发票；收费公路通行费增值税电子普通发票；增值税普通发票(卷式)；增值税普通发票(折叠票)；门票；过路(过桥)费发票；定额发票；二手车销售统一发票和印有本单位名称的增值税普通发票等。
可作为进项税额发票抵扣的类型	机动车销售统一发票、农产品销售发票或收购发票、通行费发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，国内旅客运输服务的增值税电子普通发票、航空运输电子客票行程单、铁路车票和公路、水路等客票
不可作为进项税额发票抵扣的类型	除上述列举的普通发票以外，其他增值税普通发票不能作为抵扣增值税进项税额的凭证
联次（纸质发票）	存根联（收款方或开票方留存备查）、发票联、记账联

【注意】目前尚未纳入增值税发票管理新系统的发票：门票、过路（过桥）费发票、定额发票、客运发票。

（三）发票领用

1.首次申领发票

（1）发票票种的核定。

①增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批：

a.依法审批机构：区县税务机关。

b.一般纳税人申请专用发票最高开票限额不超过 10 万元的，主管税务机关不需事前进行实地查验。

c.发票领用数量审批及时办结。

（2）新办纳税人首次申领增值税发票时间

纳税人在领购金税盘或税控盘后，应到主管税务机关进行专用设备的初始发行。

①同时满足下列条件的新办纳税人首次申领增值税发票，主管税务机关应当自受理申请之日起 2 个工作日内办结，有条件的主管税务机关当日办结：

②新办纳税人首次领购增值税发票的数量和限额规定如下：

a.增值税专用发票最高开票限额不超过 10 万元，每月最高领用数量不超过 25 份。

b.增值税普通发票最高开票限额不超过 10 万元，每月最高领用数量不超过 50 份。

2.后续申领发票。

（1）纳税信用 A 级的纳税人，按需供应发票，可以一次领取不超过 3 个月的发票用量；

（2）纳税信用 B 级的纳税人可一次领取不超过 2 个月的发票用量；

（3）因税收遵从度低而被实行辅导期管理，实行纳税辅导期管理的一般纳税人，采取“限额开票、限量控制”，每次发出增值税专用发票数量不得超过 25 份。辅导期纳税人 1 个月内多次领用专用发票的，应从当月第二次领用起，按照上一次已领用并开具的专用发票销售额的 3%预缴增值税。

3.开具发票的范围

对外发生经营业务收取款项，收款方向付款方开具发票。

（1）特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。

①收购单位和扣缴义务人支付个人款项时。

②税务总局认为其他需要由付款方向收款方开具发票的。

（2）收取款项未发生销售行为，应开具增值税普通发票的情形（开票时使用“未发生销售行为的不征税项目”编码，发票税率栏应填写“不征税”），主要包括：

①预付卡销售和充值。

②销售自行开发的房地产项目预收款。

③已申报缴纳营业税未开票补开票。

④通行费电子发票的不征税发票。包括：ETC 预付费客户选择在充值后索取发票的预付款、ETC 后付费客户和用户卡客户通过政府还贷性收费公路支付的通行费。

⑤建筑服务预收款。

⑥不征税自来水。

⑦代理进口免税货物货款。

⑧代收印花税、代收车船税、融资性售后回租承租方出售资产、资产重组涉及的不动产、资产重组涉及的土地使用权和有奖发票奖金支付等情形。

4.发票开具的要求

（1）填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码开具增值税普通发票。

（2）机动车发票的开具（不包括二手车）

①开票采用“一车一票”原则：一辆机动车只能开具一张机动车销售统一发票，一张机动车销售统一发票只能填写一辆机动车的车辆识别代号/车架号。

②购买方需抵扣增值税，填写消费者的统一社会信用代码或纳税人识别号。

③开具纸质机动车销售统一发票后，如发生销货退回或开具有误的，销售方应开具红字发票，红字发票内容应与原蓝字发票一一对应。

④消费者丢失机动车销售统一发票，无法办理车辆购置税纳税申报或者机动车注册登记的，应向销售方申请重新开具机动车销售统一发票。销售方核对相关信息后，先开具红字发票，再重新开具与原蓝字发票存根联内容一致的机动车销售统一发票。

⑤增值税专用发票左上角打印“机动车”字样。

5.备注栏注明经营业务的发票开具

类型	备注内容
建筑劳务	建筑服务发生地县（市、区）及项目名称
销售不动产	不动产具体地址
出租不动产	不动产具体地址
货物运输服务	起运地、到达地、车种车号及货物信息
单用途卡和多用途卡结算款	注明“收到预付卡结算款”
保险公司代收车船税	代收车船税税款信息：保险单号、税款所属期（详细至月）、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计
个人保险代理人汇总代开	备注“个人保险代理人汇总代开”字样

⑧目前通过增值税发票管理系统中的“差额征税开票功能”开具的差额征税发票，录入含税销售额和扣除额后，系统自动计算税额和不含税金额，备注栏会自动打印“差额征税”字样。

6.发票使用审核。

（1）发票的真伪鉴别。

①依据发票的防伪措施鉴别（最基本的鉴别方法）。

②通过“全国增值税发票查验平台”查验（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）。

③申请税务机关鉴别，有困难的，可提请发票监制税务机关协助鉴别。

三、增值税专用发票管理

（一）不得开具增值税专用发票的情形

1.商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品；

2.销售免税货物或者提供免征增值税的销售服务、无形资产或者不动产；

3.向消费者个人销售货物或者提供销售服务、无形资产或者不动产；

4.金融商品转让；

5.经纪代理服务,向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费；

6.2016 年 4 月 30 日前签订融资性售后回租合同且选择按扣除向承租方收取的价款本金以及对外支付利息方法缴纳增值税的纳税人，向承租方收取的有形动产价款本金；

7.提供旅游服务选择按扣除向旅游服务购买方收取并支付的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和其他接团旅游企业的旅游费用缴纳增值税的,向旅游服务购买方收取并支付的上述费用；

8.签证代理服务,向服务接受方收取并代为支付的签证费、认证费；

9.一般纳税人的单采血浆站销售非临床用人体血液选择简易计税的；

10.销售旧货按简易办法依 3%征收率减按 2%征收增值税的；

11.销售自己使用过的固定资产，适用按简易办法依 3%征收率减按 2%征收增值税政策的；纳税人可以放弃减税，按照简易办法依照 3%征收率缴纳增值税，并可以开具增值税专用发票；

12.收取款项未发生销售行为的，都只能开具增值税普通发票，不得开具增值税专用发票。

（二）增值税专用发票的作废或开具红字专用发票

1.作废

（1）在开具增值税专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可实时作废。

作废增值税专用发票须在增值税发票管理新系统中将相应的数据电文按“作废”处理；

在纸质增值税专用发票（含未打印的增值税专用发票）各联次注明“作废”字样，全联次留存。作废条件是指同时具有下列情形：

①收到退回的发票联、抵扣联且时间未超过销售方开票当月；

②销售方未抄税且未记账；

③购买方未认证；或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”“增值税专用发票代码、号码认证不符”。

（2）开具红字发票

纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字增值税专用发票的，按以下方法处理：

①购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》）；在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出；待取得销售方开具的红字增值税专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。

销售方开具增值税专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。

②主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。

③销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字增值税专用发票，在增值税发票管理新系统中以销项负数开具。红字增值税专用发票应与《信息表》一一对应。

（3）增值税专用发票或机动车销售统一发票丢失

情形	处理
同时丢失发票联和抵扣联	凭加盖销售方发票专用章的记账联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证
丢失抵扣联	凭发票联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证
丢失发票联	凭抵扣联复印件，作为记账凭证

（4）非法代开、虚开增值税专用发票的处理

非法代开	含义	指为与自己没有发生直接购销关系的他人开具发票的行为。
具有下列行为之一属于虚开发票	表现	①为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票。 ②让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票。

		③介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
代开、虚开增值税专用发票的处理	开票方	①未就其虚开金额申报缴纳增值税的，应按其虚开金额补缴增值税。已经就其虚开金额申报缴纳增值税的，不再按其虚开金额补缴增值税。 ②对虚开增值税专用发票的行为，按有关规定给予处罚
	受票方或购货方	①取得代开、虚开的专用发票，不得作为增值税抵扣凭证抵扣进项税额。 ②取得发票一方导致少缴的增值税税款应按偷税、骗取出口退税处理。
不属于虚开发票的情形		纳税人通过虚增增值税进项税额偷逃税款，但对外开具的增值税专用发票同时符合以下情形的，不属于对外虚开增值税专用发票，受票方取得专用发票可以抵扣： ①向受票方销售了货物，或者提供了增值税应税劳务、应税服务。 ②向受票方收取了所销售货物、提供应税劳务或者应税服务的款项，或者取得了索取销售款项的凭据。 ③向受票方开具的增值税专用发票相关内容，与所销售货物、提供应税劳务或者应税服务相符，且该专用发票是合法取得、以自己名义开具的。

（5）善意取得虚开的增值税专用发票的处理

①对受票方（购货方）处理的基本原则：对购货方不以偷税或者骗取出口退税论处。

②购货方进项税额的处理：

a.如能重新取得合法有效的专用发票，准予抵扣进项税额。

b.不能重新取得合法有效的专用发票，不准其抵扣进项税额或追缴已抵扣的进项税额。

【注意】企业所得税税前扣除的处理与上述原则基本一致。

③善意取得虚开的增值税专用发票被依法追缴已抵扣税款的，不加征滞纳金。

④购货方不属于“善意取得”的情形：

有下列情形之一的，无论何种情形，对购货方均应按偷税或者骗取出口退税处理：

a.购货方取得的增值税专用发票所注明的销售方名称、印章与其进行实际交易的销售方不符的。

b.购货方取得的增值税专用发票为销售方所在省以外地区的。

c.其他有证据表明购货方明知取得的增值税专用发票系销售方以非法手段获得的。

（6）增值税电子专用发票（以下简称为“电子专票”）

项目	内容
适用范围	在全国范围内部分地区新办纳税人中实行专票电子化。受票方范围为全国
具体规定	电子专票由各省税务局监制
电子专票的归档要求	（1）电子专票作为电子会计凭证的一种，符合电子会计凭证的条件的，可以仅使用电子专票进行报销入账归档，不再另以纸质形式保存。 （2）电子专票的纸质打印件不能单独作为报销入账归档依据使用。无论采用何种报销、入账方式，只要接收的是电子专票，则必须归档保存电子专票

（7）全面数字化的电子发票

项目	类别	
	全电发票	数电发票
法律效力、基本用途和基本使用规定等	与现有纸质发票相同	
联次	无联次（两者内容基本一致）	
其他	（1）税务机关对试点纳税人开票实行开具金额总额度管理。 （2）无作废，只能红冲。	

（8）异常扣税凭证的管理

异常凭证的范围	有下列情形之一的增值税专用发票，直接列入异常扣税凭证范围	①丢失、被盗税控专用设备中未开具或已开具未上传的增值税专用发票。 ②非正常户纳税人未向税务机关申报或未按规定缴纳税款的增值税专用发票。 ③增值税发票管理系统稽核比对发现“比对不符”“缺联”“作废”的增值税专用发票。 ④经大数据分析发现，开具的增值税专用发票存在涉嫌虚开、未按规定缴纳消费税等情形的
	走逃（失联）企业存续经营期间发生下列情形之一的，对应所属期开具的增值税专用发票列入异常凭证范围	①商贸企业购进、销售货物名称严重背离的。 ②生产企业无实际生产加工能力且无委托加工，或生产能耗与销售情况严重不符，或购进货物并不能直接生产其销售的货物且无委托加工的。 ③直接走逃失联不纳税申报，或虽然申报但通过填列申报表，规避审核比对，进行虚假申报的
	增值税一般纳税人申报抵扣异常凭证，同时符合下列情形的，其对应开具的增值税专用发票列入异常凭证范围	①异常凭证进项税额累计占同期全部增值税专用发票进项税额 70%（含）以上的。 ②异常凭证进项税额累计超过 5 万元的。

不纳入异常扣税凭证的范围		纳税人尚未申报抵扣、尚未申报出口退税或已作进项税额转出的异常凭证，其涉及的进项税额不计入异常凭证进项税额的计算。
取得异常扣税凭证的处理	纳税信用 A 级的纳税人	（1）接到税务机关通知之日起 10 个工作日内，提出核实申请。 （2）经核实，符合进项税额抵扣、出口退税或消费税抵扣规定的，可不作转出、追回或冲减等处理。 （3）逾期未提出核实申请的，期满后参照上述纳税信用等

		级 A 级以外的规定进行相关处理
	纳税信用 A 级以外的纳税人	（1）尚未抵扣进项税额的，暂不允许抵扣。已经申报抵扣进项税额的，作进项税额转出处理。 （2）尚未申报出口退税或者已申报但尚未办理出口退税的，暂不允许办理。已经办理出口退税的，作进项税额转出处理。适用免退税办法已经办理出口退税的，应将该发票对应的已退税款追回。 （3）对于消费税纳税人，以外购或委托加工收回的已税消费品为原料连续生产应税消费品，尚未申报扣除已纳消费税的，暂不允许抵扣。已经申报抵扣的，冲减当期抵扣的消费税税款，不足冲减的，补缴

【考点 4】纳税申报

项目	内容
纳税申报 基本要求	必须按照规定的申报期限、申报内容如实申报。 【注意】扣缴义务人也要按规定如实申报并提供相关资料
报送的资料	（1）纳税人应报送纳税申报表、财务会计报表，以及税务机关要求的其他纳税资料。 （2）扣缴义务人需报送代扣代缴、代收代缴税款报告表，以及税务机关要求的其他有关资料
申报方式	自行申报、邮寄申报（以寄出的邮戳日期为实际申报期）、数据电文（以税务机关确定的电话语音、电子数据交换和网络传输等电子方式；按要求保存有关资料并定期书面报送主管税务机关）、代理申报
特殊要求和特殊情形的处理	（1）不论当期是否发生纳税义务，均应按规定办理纳税申报。 （2）实行定期定额方式的纳税人，可以实行简易申报、简并征期等申报方式。 （3）享受减税、免税待遇的，在减税免税期间应当按规定办理纳税申报
延期纳税申报	（1）按照规定的期限办理纳税申报确有困难，需要延期的，应当在规定的期限内向税务机关提出书面延期申请，经税务机关核准，在核准的期限内办理。 【注意】纳税人在不可抗力情形消除后立即向税务机关报告。 （2）经核准办理延期申报的，应在纳税期内按照上期实际缴

	纳税额或者税务机关核定的税额预缴税款，并在核准的延期内办理结算

【考点 5】税收风险管理

一、税收风险管理的内容

（一）税收风险管理的内容：

重点是：风险识别、风险分析及排序、风险应对、风险监控。

2.风险应对包括：服务提示、纳税评估、税务稽查。

3.风险监控包含：过程监控、评价反馈。

二、纳税评估

（一）实施的主体：主要由基层税务机关负责，重点税源和重大事项的纳税评估也可由上级税务机关负责。

（二）纳税评估的对象

筛选纳税评估对象可采用计算机自动筛选、人工分析筛选和重点抽样筛选等方法筛选评估的对象。重点评估分析对象应包括：

1.综合审核对比分析中发现有问题或疑点的纳税人。

2.重点税源户、特殊行业的重点企业。

3.税负异常变化、长时间零税负和负税负申报的纳税人。

4.纳税信用等级低下、日常管理和税务检查中发现较多问题的纳税人。

【考点 6】纳税信用管理

一、纳税信用管理概念

（一）纳税信用管理的范围

1.已办理登记信息确认,从事生产经营的企业纳税人(适用个人所得税核定征收办法的企业除外)。

2.扣缴义务人、自然人纳税信用管理办法由国家税务总局另行规定。

3.适用增值税一般计税方法的个体工商户和非独立核算分支机构可自愿申请参照企业纳税信用评价指标和评价方式参加纳税信用评价。

4.其他类型纳税人的纳税信用管理办法由省税务机关制定。

二、纳税信用评价

（一）评价周期为一个纳税年度（公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）。

（二）评价方式：

1.年度评价指标得分

（1）采取扣分方式。

（2）评价年度内经常性指标和非经常性指标信息齐全的，从 100 分起评。

（3）非经常性指标缺失的，从 90 分起评。

【注意】非经常性指标主要包括纳税评估、税务审计、反避税调查信息和税务稽查指标等

2.直　　（适　　重　　）。

（三）纳税信用级别

级别	内容
A级	年度评价指标得分90分以上的
B级	年度评价指标得分70分以上不满90分的
M级	未发生严重失信行为（直接判为D级的失信行为）的下列企业适用M级纳税信用： （1）新设立企业。 （2）评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标得分70分以上的企业
C级	年度评价指标得分40分以上不满70分的
D级	年度评价指标得分不满40分。或者直接判级确定的

（四）纳税信用补充评价

1.因下列原因未参加当年评价，待下列情形解除或对当期未予评价有异议的，可填写《纳税信用补评申请表》,向主管税务机关申请补充评价：

（1）纳税人因涉嫌税收违法被立案查处尚未结案的;

（2）被审计、财政部门依法查出税收违法行为,税务机关正在依法处理,尚未办结的;

（3）已申请税务行政复议、提起行政诉讼尚未结案的

2.作出评价的税务机关应自受理申请之日起15个工作日内完成补评工作,并向纳税人反馈纳税信用评价信息或提供评价结果的自我查询服务。

（五）纳税信用复评

纳税人对纳税信用评价结果有异议的,可在纳税信用评价结果确定的当年内,填写《纳税信用复评申请表》,向主管税务机关申请复评。自受理申请之日起15个工作日内完成复评工作,并向纳税人反馈纳税信用复评信息或提供复评结果的自我查询服务。

（六）纳税信用修复

1.自2022年1月1日起符合下列条件之一的纳税人，可向主管税务机关申请纳税信用修复：

（1）破产企业或其管理人在重整或和解程序中，已依法缴纳税款、滞纳金、罚款，并纠正相关纳税信用失信行为的。

（2）因确定为重大税收违法失信主体，纳税信用直接判为D级的纳税人，失信主体信息已按照国家税务总局相关规定不予公布或停止公布，申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的。

（3）由纳税信用D级纳税人的直接责任人员注册登记或者负责经营，纳税信用关联评价为D级的纳税人，申请前连续6个月没有新增纳税信用失信行为记录的。

（4）因其他失信行为纳税信用直接判为D级的纳税人，已纠正纳税信用失信行为、履行税收法律责任，申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的。

（5）因上一年度纳税信用直接判为D级，本年度纳税信用保留为D级的纳税人，已纠正纳税信用失信行为、履行税收法律责任或失信主体信息已按照国家税务总局相关规定不予公布或停止公布，申请前连续12个月没有

（6）纳税人发生未按法定期限办理纳税申报、税款缴纳、资料备案等事项且已补办的。

（7）未按税务机关处理结论缴纳或者足额缴纳税款、滞纳金和罚款，未构成犯罪，纳税信用级别被直接判为D级的纳税人，在税务机关处理结论明确的期限期满后60日内足额缴纳、补缴的。

（8）纳税人履行相应法律义务并由税务机关依法解除非正常户状态的。

2.纳税信用修复后纳税信用级别不再为D级的纳税人，其直接责任人注册登记或者负责经营的其他纳税人之前被关联为D级的，可向主管税务机关申请解除纳税信用D级关联。

3.主管税务机关自受理纳税信用修复申请之日起15个工作日内完成审核，并向纳税人反馈信用修复结果。

4.纳税信用修复完成后，纳税人按照修复后的纳税信用级别适用相应的税收政策和管理服务措施，之前已适用的税收政策和管理服务措施不作追溯调整。

5.申请破产重整企业纳税信用修复的，应同步提供人民法院批准的重整计划或认可的和解协议，其破产重整前发生的相关失信行为，可按照《纳税信用修复范围及标准》中破产重整企业适用的修复标准开展修复。

6.自2021年度纳税信用评价起，税务机关按照“首违不罚”相关规定对纳税人不予行政处罚的，相关记录不纳入纳税信用评价。

【考点7】税款征收的方式

方式	适用范围
查账征收	账务健全的纳税人，根据报送的纳税申报表、会计报表及相关资料征税
核定征收	账务不健全，但能控制材料、产量或进销货物，由生产能力查定产销量。
查验征收	账务不健全，但能查实商品、产品的销售量，然后根据市场单价确定应税收入。
定期定额征收	适合小型个体工商户。
代扣代缴	支付人在支付款项时代扣税款。 如：个人所得税的预扣预缴相关规定。
代收代缴	收取款项的单位和个人在收款时代收、代缴。 如：委托加工环节，受托人代收代缴消费税。
委托代征	按双方自愿、简便征收、强化管理、依法委托原则，委托有关单位和人员代征零星、分散和异地缴纳税收。 如：税务机关委托交通运输部门、海事管理机构代为征收船舶车船税税款。

【考点8】税款征收的措施

一、税收保全

（一）适用对象：从事生产、经营的纳税人。

（二）审批权限：县以上税务局（分局）局长。

（三）具体措施：

1.书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款；

2.扣押、查封纳税人的价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产。

【注意】税务机关采取税收保全措施的期限一般不得超过6个月；重大案件需要延长的，应当报国家税务总局批准。

二、强制执行

（一）阻止出境

1.适用对象：欠缴税款的纳税人或纳税人的法定代表人，出境前未按规定结清税款、滞纳金或提供纳税担保；

2.执行机关：出入境管理机关；

3.阻止出境包括：布控、撤控。

（二）强制执行

1.适用对象：从事生产经营的纳税人、扣缴义务人、纳税担保人。

2.审批权限：县以上税务局（分局）局长。

3.具体措施：

（1）书面通知其开户银行或者其他金融机构从其存款中扣缴税款；

（2）扣押、查封、依法拍卖或者变卖其价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产，以拍卖或者变卖所得抵缴税款。

【注意1】税务机关采取强制执行措施时，对纳税人、扣缴义务人、纳税担保人未缴纳的滞纳金同时强制执行；

【注意2】用人单位未足额缴纳社会保险费且未提供担保的，社会保险费征收机构可以申请人民法院扣押、查封、拍卖其价值相当于应当缴纳社会保险费的财产，以拍卖所得抵缴社会保险费。

【注意3】不采取税收保全措施和强制执行措施的物品：

1.个人及其所扶养家属维持生活必需的住房和用品，不包括机动车辆、金银饰品、古玩字画、豪华住宅或者1处以外的住房；

2.单价5000元以下的其他生活用品。

三、税收优先

1.税收与无担保债权：税收优先，法律另有规定除外。

2.税收与有担保债权（抵押权、质权、留置权）：欠税发生在前税款优先。

3.税收优先于行政罚款、没收违法所得。

四、信息报告

1.税务机关扣押商品、货物或其他财产时，必须开付收据；查封商品、货物或其他财产时，必须开付清单。

2.欠缴税款数额较大的纳税人在处分其不动产或大额资产前，应当向税务机关报告。

3.纳税人有合并、分立情形的

（1）应向税务机关报告，依法缴清税款。

（2）如合并时有未缴清税款，由合并后的纳税人继续履行相关纳税义务。

（3）如分立时有未缴清税款，由分立后的纳税人对未履行的纳税义务应当承担连带责任。

五、欠缴税款的纳税人怠于行使到期债权，对国家税收造成损害的，税务机关依法申请人民法院行使代位权。

六、欠缴税款的纳税人放弃到期债权，无偿转让财产，或者以明显不合理的低价转让财产而受让人知道该情形，对国家税收造成损害的，税务机关依法申请人民法院行使撤销权。

【考点 9】税款检查

措施	内容
查账	检查纳税人的账簿、记账凭证、报表和有关资料，检查扣缴义务人代扣代缴、代收代缴税款账簿、记账凭证和有关资料。 【注意】 （1）经县级以上税务局（分局）局长批准，可以将以前年度会计账簿、记账凭证、报表和其他有关资料调回税务机关检查，但必须开付清单，并在 3 个月内完整退还。 （2）有特殊情况的，经设区的市、自治州以上税务局局长批准，税务机关可以将当年的账簿、记账凭证、报表和其他有关资料调回检查，但必须在 30 日内退还
场地检查	可以到纳税人的生产、经营场所和货物存放地检查，税务机关无权到纳税人的生活区检查。
责成提供资料	责成纳税人、扣缴义务人提供与纳税或者代扣代缴、代收代缴税款有关的文件、证明材料和有关资料
询问	询问纳税人、扣缴义务人与纳税或者代扣代缴、代收代缴税款有关的问题和情况
交通邮政场地查验	到车站、码头、机场、邮政企业及其分支机构检查纳税人托运、邮寄应纳税商品、货物或者其他财产的有关单据、凭证和有关资料
存款账户核查	经县以上税务局（分局）局长批准，凭全国统一格式的检查存款账户许可证明，查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户（有责任为被检查人保守秘密）

【注意】

1.税务机关派出的人员进行税务检查时，应当出示税务检查证和税务检查通知书，并有责任为被检查人保守秘密。未出示税务检查证和通知书的，被检查人有权拒绝检查。

2.税务稽查人员对实施税务稽查过程中知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私、个人信息，应当依法予以保密。

【考点 10】税务机关的权利、义务及法律责任

一、税务机关的权利

1..追征税款权：

（1）税务机关的责任：在 3 年内要求纳税人、扣缴义务人补缴税款，且不得加收滞纳金。

（2）因纳税人、扣缴义务人计算错误等失误：在 3 年内追征税款，需要加收滞纳金（从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金）。有特殊情况的，追征期可以延长到 5 年。

（3）偷税、抗税、骗税的：无限期追征其未缴或者少缴的税款、滞纳金或者所骗取的税款。

【注意】还需进行处罚，构成犯罪的，追究刑事责任。

【注意】企业因与其关联方之间的业务往来，不符合独立交易原则，或者企业实施其他不具有合理商业目的安排的，税务机关进行特别纳税调整的追溯期为 10 年。

（4）批准税收减、免、退、延期缴纳税款权。

①在规定的权限内，对纳税人的减免税申请予以审批，但不得违法擅自作出减税免税的规定。

②为了照顾纳税人的某些特殊困难，经省、自治区、直辖市税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过 3 个月。

（5）税务检查权。包括查账权、场地检查权、询问权、责成提供资料权、存款账户核查权等。

（6）处罚权。

【考点 11】纳税人的权利、义务及法律责任

一、纳税人的权利

1.因特殊情况不能按期缴纳的，经省、自治区、直辖市、计划单列市税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过 3 个月。特殊困难是指：

（1）因不可抗力，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的；

（2）当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后，不足以缴纳税款的。

2.申请退还多缴税款权。

（1）税务机关发现后应当 10 日内退还→不受 3 年的限制，不加算银行同期存款利息。

（2）纳税人自结算税款之日起 3 年内发现的，可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息。税务机关将自接到纳税人退还申请之日起 30 日内查实并办理退还手续。

3.依法享受税收优惠权。

减税、免税条件发生变化的，应当自发生变化之日起 15 日内向税务机关报告；不再符合减税、免税条件的，应当依法履行纳税义务。

【考点 12】企业所得税

（一）纳税人

1.法人所得税制

个人独资企业、合伙企业不适用企业所得税法

2.将纳税人分为“居民企业”和“非居民企业”。居民企业就来源于中国境内外的所得纳税；居民企业——单一具备原则：登记注册地或实际管理机构在中国境内。

3.所得来源的确定

所得类型		所得来源的确定
销售货物所得		按照交易活动发生地确定
提供劳务所得		按照劳务发生地确定
转让财产所得	不动产	按照不动产所在地确定
	动产	按照转让动产的企业或者机构、场所所在地确定
	权益性投资资产	按照被投资企业所在地确定
股息、红利等权益性投资所得		按照分配所得的企业所在地确定
利息、租金、特许权使用费所得		按照负担、支付所得的企业或者机构、场所所在地，个人的住所地确定
其他所得		由国务院财政、税务主管部门确定

（二）税率

1.税率的基本规定

种类	税率	适用范围
基本税率	25%	（1）居民企业 （2）在中国境内设有机构、场所且取得的所得与机构、场所有联系的非居民企业
优惠税率	20%	符合条件的小型微利企业
	15%	国家重点扶持的高新技术企业、技术先进型服务企业、西部地区鼓励类企业、 从事污染防治的第三方企业、海南自由贸易港的鼓励类企业、中国（上海）自贸试验区临港新片区符合规定条件的法人企业
预提所得税税率	20% （实际：10%税率）	适用于在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的非居民企业

2.非居民企业的适用税率

情形		税率
在中国境内设立机构、场所	所得与所设机构、场所有联系	25%
	所得与所设机构、场所没有实际联系	20%（实际：10%税率）
在中国境内未设立机构、场所，有来自中国境内的所得		

（三）收入总额的审核

1.不征税收入

（1）财政拨款

类型	企业所得税	会计	税会差异
价格补贴	按权责发生制原则确认收入	按权责发生制原则确认收入	收入确认时间无差异
其他政府财政支付	收付实现制——按实际取得收入的时间确认收入	按权责发生制原则确认收入	收入确认时间有差异——会计核算采用总额法时，先调增再调减

（2）依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金

（3）专项用途财政性资金：不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。不征税收入用于支出形成的成本费用不得扣除；用于研发，形成的研发支出不得加计扣除。

（4）注意取得的政府补助如何筹划，比如研发费用拨款如何处理

2.免税收入

（1）国债利息收入免税，转让差价征税

（2）符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益——直接投资

“符合条件”是指：居民企业直接投资于另一家居民企业

（3）在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。上述收益均不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足 12 个月取得的投资收益

【注意】持有上市公司股票获得的股息、红利满 12 个月才能享受免税待遇，否则征税；持有非上市公司股权获得的股息红利，在享受免税待遇时不受 12 个月的限制。

（4）非营利组织（条件）从事非营利性活动收入；

3.企业接收政府、划入资产的企业所得税处理

企业接收政府划入资产的企业所得税处理			
情形	税务处理	税务处理的结果	
		取得时	使用时
县级+明确+股权	企业应作为国家资本金（包括资本公积）处理。	无需纳税	税前可以扣除
县级+无偿+专项用途	符合专项用途财政性资金条件的，按不征税收入处理	无需纳税	不得在税前扣除
其他情形	收入	纳税	可以在税前扣除

4.接受股东划入资产

（1）协议做资本金：资本公积

（2）其他：收入

5.视同销售

项目			会计	增值税	所得税
将货物交付其他单位或个人代销			√	√	√
销售代销货物	收取手续费		×	√	×
	视同买断		√	√	√
统一核算，异地移送			×	√	×
职工个人福利（给个人）		自产、委托加工	√	√	√
		外购	×	×	√

项目		会计	增值税	所得税
集体福利（食堂、浴室）	自产、委托加工	×	√	×
	外购	×	×	×
投资（自产、委托加工、外购）		√	√	√
分配（自产、委托加工、外购）		√	√	√
赠送（自产、委托加工、外购）		×	√	√
交际应酬	自产、委托加工	×	√	√
	外购	×	×	√
市场推广、广告样品耗用	自产、委托加工	×	√	√
	外购	×	√	√

【注意】上述表格中“√”表示确认收入或征税；“×”则是相反。

6.企业所得税中收入确认的条件与时间

（1）增值税纳税义务发生时间≠企业所得税收入确认时间≠会计上收入确认时间

（2）销售商品收入确认的4项条件及具体规定

（3）提供劳务：完工进度（百分比）法

（4）其他

①转让股权：转让协议生效、且完成股权变更手续

②利息、租金、特许权使用费：应付；一次收多年租金：分期。

③接受捐赠：实际收到

7.收入总额的审核——收入确认的金额

类型		收入确认的金额
售后回购	一般情况	采用售后回购方式销售商品的，销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理
	以销售商品方式进行融资	收到的款项应确认为负债，回购价格大于原售价的，差额应在回购期间确认为利息费用
折扣、折让、销货退回	商业折扣	按扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额

	现金折扣	按扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额，现金折扣在实际发生时作为财务费用扣除
	销售折让和退回	企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回，应在发生当期冲减当期销售商品收入

企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的	不属于捐赠，应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入
无赔款优待	需计入应纳税所得额 （1）企业参加财产保险和运输保险，按规定交纳的保险费用，准予扣除 （2）保险公司给予企业的无赔款优待，须计入应纳税所得额

8.收入方面常考内容

（1）收入不入账

①通过收入、成本费用、税金三个方面影响利润

②通过利润、公益性捐赠税前扣除、广宣费、业务招待费等影响应纳税所得额

（2）推迟收入入账时间

（3）视同销售

（4）销售折让折扣

增值税	如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的，可按折扣后的余额作为销售额计算增值税；如果将折扣额另开发票，不论其在财务上如何处理，均不得从销售额中减除折扣额。
企业所得税	销售货物涉及折扣销售的，应按扣除商业折扣后的金额确定销售货物收入金额。

（5）投资收益

注意成本法、权益法下税会差异的不同

（6）股权转让所得

①转让协议生效、且完成股权变更手续时，确认收入的实现；

②不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。

（7）撤回减少投资

（8）无法支付的应付账款

无法支付的应付账款按税法规定应并入应纳税所得额，计征所得税，税会无差异，无需纳税调整。

类型	税务处理	
相当于初始出资的部分	投资收回	不征企业所得税
相当于被投资企业累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分	股息所得	符合条件的居民企业的股息、红利等权益性投资收益，免税

③其余部分	投资资产转让所得	征企业所得税

（四）扣除项目的审核

1.企业当年度实际发生的相关成本、费用，由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额进行核算；但在汇算清缴时，应补充提供该成本、费用的有效凭证。如未取得，纳税调增。

2.对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企业做出专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度计算扣除，但追补确认期限不得超过 5 年；

3.工资薪金

（1）企业发生的合理的工资、薪金支出，准予据实扣除。

（2）在纳税年度已经计提、在汇算清缴前发放。

（3）国企工资、薪金总额不得超过政府有关部门给予的限定数额。

（4）劳务派遣用工

直接支付给劳务派遣公司的费用	作为劳务费支出
直接支付给员工个人的费用	应作为工资薪金支出和职工福利费支出。

（5）季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员所实际发生的费用，应区分为工资薪金支出和职工福利费支出，并按规定在企业所得税前扣除。其中属于工资薪金支出的，准予计入企业工资薪金总额的基数，作为计算其他各项相关费用扣除的依据。

（6）税前不得扣除的工资薪金不得作为计算福利费、工会经费、职工教育经费、补充养老保险和补充医疗保险税前扣除标准的基数。

4.三项经费

（1）企业发生的职工福利费支出，不超过工资薪金总额 14%的部分，准予扣除。

（2）职工工会经费支出，不超过工资薪金总额 2%的部分，准予扣除——应取得工会组织收据或税务机关代收收据。

（3）职工教育经费——暂时性差异费

一般规定	不超过工资薪金总额 8%的部分准予扣除，超过部分准予结转以后纳税年度扣除
航空企业实际发生的飞行员养成费、飞行训练费、乘务训练费、空中保卫员训练费等空勤训练费用	作为航空企业运输成本税前扣除
核力发电企业为培养核电厂操纵员发生的培养费用	发电成本
集成电路设计企业、软件生产企业、符合条件的动漫企业的职工培训费用	据实扣除

5.保险费

类型	企业所得税	个人所得税
基本保险	允许扣除	免个税
补充保险	限额扣除：分别在不超过职工工资	符合规定，免个税

	总额5%标准内的部分	
商业保险	区别对待 （1）可以扣除：依规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费、雇主责任险、公众责任险和国务院财税主管部门规定可扣的商业保险费； （2）不得扣除：其他商业保险费	（1）商业健康保险：有扣除； （2）其他商业保险：征收个人所得税

6.借款费用

（1）借款费用税前扣除的基本规定

据实扣除	非金融企业向金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出
限额扣除	非金融企业向非金融企业借款的利息支出，不超过金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分可以据实扣除

（2）加息、罚息允许在企业所得税前扣除，但在计算土地增值税的增值额时不得扣除。

（3）资本化和费用化的划分，一旦出错，注意对折旧的影响。

（4）资本化的利息不能在税前扣除

（5）将资金无偿让渡他人使用

①集团内，免增值税

②企业所得税：独立交易原则；总体税收不变，原则不调。

（6）向个人借款利息支出

①借贷是真实、合法、有效的——不违法

②签订了借款合同

③利息支出不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额

④取得合法凭证

⑤一般企业关联债资比例不超过2：1（向股东或其他与企业有关联关系的自然人借款）

（7）关联方债权性投资与其权益性投资比例金融企业不得超过5:1，其他企业不得超过2:1。

（8）注意对原始凭证的要求

7.汇兑损失

除已经计入资产成本以及与向所有者进行利润分配相关的部分外，准予扣除。

8.业务招待费

（1）按发生额的60%与当年销售（营业）收入的5‰中较小的一方扣除；

（2）销售（营业）收入：主营、其他和视同，不含营业外收入。

（3）企业在筹建期间，发生的与筹办活动有关的业务招待费支出，可按实际发生额的60%计入企业筹办费，

9.广告费和业务宣传费——暂时性差异

（1）一般企业：不超过当年销售（营业）收入15%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除；

（2）化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造（不含酒类制造）：30%。

（3）烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出，一律不得在税前扣除；

10.佣金和手续费

（1）企业发生与生产经营有关的手续费及佣金支出，不超过以下规定计算限额以内的部分，准予扣除：

保险企业	不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的18%（含本数）的部分；超过部分，允许结转以后年度扣除
房地产企业	委托境外机构销售开发产品的，其支付境外机构的销售费用（含佣金或手续费）不超过委托销售收入10%的部分，准予据实扣除
一般企业	5%

（2）支付方式

向具有合法经营资格中介服务机构支付的	必须转账支付
向个人支付的	可以以现金方式，但需有合法的凭证

（3）企业为发行权益性证券支付给有关证券承销机构的手续费及佣金不得在税前扣除；

（4）企业支付的手续费及佣金不得直接冲减服务协议或合同金额，并如实入账。

11.公益性捐赠支出

（1）企业通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门

（2）年度利润总额12%，超标准的公益性捐赠，准予以后3年内结转扣除；（先扣以前，后扣当年）

（3）一般情况下，纳税人向受赠人的直接捐赠不能在税前扣除。

（4）目标扶贫：全额税前扣除。

（5）以自产货物捐赠：三步调整法。

12.租赁

（1）以经营租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出，按租赁期限均匀扣除。

（2）以融资租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出，按规定构成融资租入固定资产价值的部分应提取折旧费用，分期扣除。

13.资产损失

（1）税前允许扣除的资产损失是净损失。

（2）企业因非正常损失等原因不得从销项税额中抵扣的进项税额，应作为企业财产损失，准予与存货损失一起在所得税前按规定扣除。

（3）资料留存备查，无需报送税务机关

14.劳动保护支出：可扣。

15.企业统一制作并要求员工工作时统一着装所发生的工作服饰费用，可以作为企业合理的支出给予税前扣

16.环保专项资金：提取可扣。

17.总机构分摊的费用：合理分摊＋证明文件，可扣

18.罚息、违约金、赔偿金等允许扣除。

（五）不得扣除项目

1.向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；

2.企业所得税税款；

3.税收滞纳金；

4.罚金、罚款和被没收财物的损失；

5.不符合规定的捐赠支出；

6.赞助支出——与生产经营活动无关的各种非广告性质支出；

非广告性质的赞助支出	通过“营业外支出——赞助支出”核算，税前不得扣除
广告性质的赞助支出	通过“销售费用——广告费”核算，未超扣除限额可以扣除

7.未经核定的准备金支出——暂时性差异；

8.企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息，不得扣除；

9.与取得收入无关的其他支出。

（六）与所得税审核有关的其他税费：增值税、企业所得税、为职工负担的个税，不得扣除。

（七）亏损弥补

1.税法上亏损

2.一般5年

3.国家鼓励的线宽≤130纳米的集成电路生产企业，属于国家鼓励的集成电路生产企业清单年度之前5个纳税年度发生的尚未弥补完的亏损：准予向以后年度结转，总结转年限最长不得超过10年。

4.调增的应纳税所得额可以弥补亏损

5.应扣未扣支出：5年补扣。

（八）资产税务处理

1.计税基础：历史成本、公允价值＋相关税费

2.不得计提折旧扣除的固定资产

（1）房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产；

（2）以经营租赁方式租入的固定资产；

（3）以融资租赁方式租出的固定资产；

（4）已足额提取折旧仍继续使用的固定资产；

（5）与经营活动无关的固定资产；

（6）单独估价作为固定资产入账的土地；

3.固定资产折旧的计提方法——次月，直线法、合理预计净残值。

4.固定资产的最短折旧年限

资产类别	最短折旧年限
房屋、建筑物	20 年
飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备	10 年
与生产经营活动有关的器具、工具、家具等	5 年
飞机、火车、轮船以外的运输工具	4 年
电子设备	3 年

5.加速折旧、摊销

类型	具体规定
一般规定	（1）技术进步，产品更新换代较快 （2）常年处于强震动、高腐蚀状态的固定资产。 （3）加速折旧方法: ①缩短折旧年限，最低折旧年限不得低于规定折旧年限的 60%； ②加速折旧方法，双倍余额递减法或年数总和法
特殊行业加速折旧	（1）涵盖范围--六大行业、四大领域、全部制造业
研发活动方面加速折旧的优惠	（1）单位价值≤100 万元的，可以一次性在计算应纳税所得额时扣除 （2）单位价值>100 万元的，允许按不低于企业所得税法规定折旧年限的 60%缩短折旧年限，或选择采取双倍余额递减法或年数总和法进行加速折旧

类型	具体规定
固定资产、无形资产一次性扣除、摊销的规定	（1）企业在 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间新购进的设备器具，单位价值≤500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。 【注意 1】设备、器具:除房屋、建筑物以外的固定资产 【注意 2】固定资产在投入使用月份的次月所属年度一次性税前扣除。 （2）对在海南自由贸易港设立的企业，新购置（含自建、自行开发）固定资产或无形资产，单位价值≤500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除:单位价值>500 万元的,可以缩短折旧摊销年限或采取加速折旧、摊销的方法。

持有的固定资产一次性抵扣的规定	对所有行业企业持有的单位价值≤5000 元的固定资产、允许一次性计入当期成本费用在税前扣除

6.生产性生物资产最低年限

（1）林木类生产性生物资产，为 10 年；

（2）畜类生产性生物资产，为 3 年。

7.无形资产

（1）不得摊销的无形资产

1.自行开发的支出已在计算应纳税所得额时扣除的无形资产；

2.自创商誉；

3.与经营活动无关的无形资产；

4.其他不得计算摊销费用扣除的无形资产。

（2）无形资产的摊销年限不得少于 10 年；作为投资或者受让的无形资产，在有关法律或协议、合同中规定使用年限的，可依其规定使用年限分期计算摊销；

（3）外购商誉的支出，在企业整体转让或清算时，准予扣除。

8.固定资产后续支出

（1）房屋建筑物

①日常维修支出：期间费用

②改建支出

a.已足额提取折旧的固定资产的改建支出，按固定资产预计尚可使用年限分期摊销。

b.租入固定资产的改建支出，按合同约定的剩余租赁期限分期摊销固定资产改建支出:企业改变房屋、建筑物结构、延长使用年限等发生的支出。

c.其他：增加计税基础，适当延长折旧年限

（2）其他固定资产

①日常维修支出：期间费用

②大修理支出：长期待摊费用

【注意】开办费的范围和税务处理（或长期待摊费用或一次性扣除）

9.常见考点

（1）资本化和费用化的范围是否正确

（2）折旧、摊销的计提是否正确；

（3）注意最短折旧年限的规定。

10.被投资企业发生亏损：自行弥补，不得在投资企业税前扣除。

（九）税收优惠

1.加计扣除优惠——税基式优惠

（1）研究开发费用加计扣除

①集成电路产业和工业母机产业加计扣除 120%；一般企业，加计扣除 100%。

③不适用税前加计扣除政策的活动和行业

④委托研发，80%计入

⑤委托境外，80%计入，不超境内 2/3，加计扣除 75%。

⑥由财政和上级部门拨付的研发费用：

a.冲减费用，作不征税收入处理：不得扣除也不得加计扣除

b.否则：可以扣除和加计扣除。

⑦固定资产符合税法规定且选择加速折旧优惠，就税前扣除的折旧部分计算加计扣除。

⑧基础研究加计扣除 100%

⑨残疾职工工资：100%加计

⑩高新技术企业新购置设备、器具加计扣除 100%。

2.税额抵免优惠——税额式优惠

（1）企业购置并实际使用符合规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备投资额的 10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免；

（2）企业购置上述专用设备在 5 年内转让、出租的，应停止享受企业所得税优惠，并补缴已经抵免的企业所得税税款；转让的受让方可以按照该专用设备投资额的 10%抵免当年企业所得税应纳税额，当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。

3.免征、减征企业所得税——税基式减免

（1）从事农、林、牧、渔业项目的所得：分清免征和减半征收的范围

（2）公共基础设施项目投资经营的所得：3 免 3 减半

（3）环境保护、节能节水项目的所得：3 免 3 减半

（4）技术转让所得：500 万元以下免，超过减半

4.高新技术企业：15%税率，注意条件

5.技术先进型服务企业：15%税率，注意条件

6.小型微利企业：335 条件，实际适用税率 5%。

7.海南自贸港优惠

8.创投企业优惠

创业投资企业采取股权投资方式直接投资于未上市的中小高新技术企业、初创科技型企业满 2 年的，可以按照其投资额的 70%在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。

9.企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入收入总额——少计 10%的收入；

10.非居民企业优惠

非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，减按 10%的税率征收企业所得税。

【注意】注意免税。

11.特殊行业

集成电路、证券投资基金、节能服务公司、电网新建项目、污染防治的第三方企业。

（十）应纳税所得额的审核

1.税法上的亏损：弥补年限：5 年；高新技术企业或科技型中小企业 10 年。

2.外国企业常驻代表机构：注意经费支出审核的要点。

3.外币业务简单了解

4.清算所得的审核要点

程序	清算所得的计算
（1）进入清算程序	清算所得=全部资产可变现价值或交易价格-资产的计税基础+债务清偿损益-清算费用、相关税费 应将清算期作为一个独立的纳税年度计算清算所得
（2）计算清算所得	
（3）缴纳企业所得税	
（4）向所有者分配剩余资产	

（十一）长期股权投资

1.成本法和权益法的适用范围

2.成本法下税会差异：股息红利免税，纳税调减，永久性差异，A107011

3.权益法下税会差异

（1）投资阶段

①吃亏：无差异

②占便宜，有差异，填写 A105000

（2）持有阶段

①收入确认时间不同形成的差异，A105030，再转入 A105000 第 4 行

②股息红利免税，纳税调减，永久性差异，A107011

（3）处置阶段

暂时性差异，A105030，再转入 A105000。

（十二）应纳税额计算

1.境外所得抵免税额：

①抵免的范围

②抵免限额计算：分国（地区）不分项或不分国不分项，一经选择，5 年内不得改变。

③税率：一般企业 25%，按境内外指标确定的高新 15%。

④实际抵免：抵免限额 VS 实际税额较小一方

⑤关键：多不退，少要补；分国不分项或综合抵免。

【考点 13】个人所得税

（一）纳税人

纳税人	判定标准	纳税义务
居民纳税人	（1）在中国境内有住所的个人	就来源于中国境内和境外的全部所

	或（2）在中国境内无住所，而一个纳税年度内在境内居住累计满 183 天的个人	得纳税
非居民纳税人	（1）在中国境内无住所又不居住的个人 或（2）在中国境内无住所而一个纳税年度内在境内居住累计不满 183 天的个人	仅就来源于中国境内的所得纳税

（二）应税项目

1.居民综合所得：工资、薪金所得；劳务报酬；稿酬和特许权使用费。

（1）工资薪金所得：任职或受雇所得；注意不予征税项目；退休人员在任职：工薪；劳动分红：工薪。

（2）劳务报酬

①独立个人劳动所得

②营销业绩奖励、董事费：雇员（工薪）；非雇员（劳务报酬）

③个人兼职：劳务报酬

（三）税率

1.综合所得、经营所得超额累计税率：考试会给出

2.其他税目：20%比例税率

（四）税收优惠

1.福利费、抚恤金、救济金免个税的范围

2.满五唯一住房：暂免

3.福利彩票、赈灾彩票、体育彩票一次中奖收入≤10000 元，免税，超过，全征。

4.换购住房优惠政策。

（五）综合所得应纳税所得额

1.居民个人综合所得的应纳税所得额=每一纳税年度的收入额-基本费用扣除 60000 元-专项扣除-专项附加扣除-依法确定的其他扣除

2.收入额：工资薪金：100%；劳务报酬、特许权使用费：收入的 80%；稿酬所得：收入的 56%。

3.扣除：

①基本费用扣除 60000 元/年

②专项扣除：个人缴纳的三险一金

③专项附加扣除

3 岁以下婴幼儿照护、子女教育、继续教育、住房贷款利息和住房租金、大病医疗、赡养老人支出。

【注意】扣除标准；大病医疗：限额扣除、只能在年度汇算时扣除。

（六）预扣预缴

1.工资薪金所得的预扣预缴——累计预扣法

2.累计减除费用

【工资薪金】

（1）一般规定：累计减除费用，按照 5000 元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。

按照累计预扣法预扣预缴过连续性劳务报酬所得个人所得税的居民个人。

（3）上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人所得税且全年工资、薪金收入≤6万元的居民个人，扣缴义务人在预扣预缴本年度工资、薪金所得个人所得税时，累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。

【劳务报酬】

（1）一般情况，按次预扣——三级超额累进预扣率，不同于汇算清缴的税率

（2）劳务报酬预扣预缴的应纳税所得额

（3）特殊情况，累计预扣

①正在接受全日制学历教育的学生因实习取得劳务报酬所得的

②保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入。

收入	费用	预扣收入额（预扣应纳税所得额）
每次收入≤4000	800	收入-800
每次收入>4000	20%	收入×（1-20%）

【特许权使用费】

（1）适用20%的比例预扣率

（2）预扣预缴的应纳税所得额

收入	费用	收入额（应纳税所得额）
每次收入≤4000	800	（收入-800）
每次收入>4000	20%	收入×（1-20%）

【稿酬所得】

（1）适用20%的比例预扣率

（2）预扣预缴的应纳税所得额

收入	费用	收入额（应纳税所得额）
每次收入≤4000	800	（收入-800）×70%
每次收入>4000	20%	收入×（1-20%）×70%

（七）汇算清缴

1.办理汇算清缴的情况

2.7级超额累进预扣率

3.汇算清缴的，应当在取得所得的次年3月1日至6月30日内办理汇算清缴。

4.办理方式：自行、委托扣缴义务人或其他单位和个人办理

5.注意汇算清缴地点

（八）特殊情况下税额计算

1.全年一次性奖金

①全年一次性奖金，在2027年12月31日前：可单独，可并入综合

②月度税率表

③应纳税额=全年一次性奖金×税率-速算扣除数。

2.保险营销员、证券经纪人佣金收入——劳务报酬；累计预扣

（1）保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入，属于劳务报酬所得；

（2）计入当年综合所得的收入额=不含增值税的收入×（1-20%）×（1-25%）-城市维护建设税及附加

其中：20%为费用扣除额；25%为展业成本，展业成本按照收入额的25%计算

3.企业年金、职业年金

（1）缴费时的政策

情形	税务处理
单位按有关规定缴费部分	暂免个人所得税
个人缴费不超过本人缴费工资计税基数4%标准内部分	暂从应纳税所得额中扣除
超标年金单位缴费和个人缴费部分	征收个人所得税
年金基金投资运营收益分配计入个人账户时	个人暂不缴纳个人所得税

（2）领取时的政策

①不并入综合所得，全额单独纳税

②注意一次性领取的政策

（3）个人养老金

①个人向个人养老金资金账户的缴费，按照12000元/年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除；

②投资环境：暂不征收。

③领取环节：3%。

（4）提前退休取得补贴收入

个人办理提前退休手续而取得的一次性补贴收入，应按照办理提前退休手续至法定离退休年龄之间实际年度数平均分摊，确定适用税率和速算扣除数，单独适用综合所得税率表，计算纳税。

计算公式：

应纳税额={〔（一次性补贴收入÷办理提前退休手续至法定退休年龄的实际年度数）－费用扣除标准〕×适用税率－速算扣除数}×办理提前退休手续至法定退休年龄的实际年度数

（九）经营所得应纳税额的计算

1.注意税前扣除项目与企业所得税的不同

2.既有综合所得又有经营所得，可选择扣除

3.个体户年所得不超200万元，减半

4.权益性投资的独资合伙，不得核定

（十）企业税目应纳税额的计算

1.利息、股息、红利所得

（1）利息、股息、红利所得按20%征税

（2）应纳税额＝每次收入额×20%

（4）居民储蓄存款利息暂免个税

（5）股息红利差别化个税规定

（6）沪港通、深港通试点个税：征收个税

（7）以未分配利润、盈余公积、资本公积向个人股东转增股本时，按该项目：中小高新技术企业：可 5 年递延。

2.财产转让所得

（1）应纳税额＝（收入总额-财产原值-合理税费）×20%

（2）注意转让不动产的增值税、城市维护建设税及附加、印花税、土地增值税、个人所得税

（3）个人转让股票

①转让限售股、新三板原始股，纳 20%个税

②转让流通股、新三板非原始股：免

（4）沪港通、深港通试点个税：转让差价（暂免）

（5）转让股权

①可以核定股权转让收入的情形

②股权转让收入明显偏低的情形

③股权转让收入虽明显偏低，但视为有正当理由的情形

④核定股权转让收入的方法：净资产核定法、类比法，其他合理的方法

（6）以非货币性资产投资

5 年递延；技术成果：5 年递延或递延至股权转让时

3.财产租赁所得

（1）应纳税所得额

每次收入≤4000 元	应纳税所得额=每次（月）收入额-准予扣除项目-修缮费用（800 元为限）-800 元
每次收入>4000 元	应纳税所得额=[每次（月）收入额-准予扣除项目-修缮费用（800 元为限）]×（1-20%）

（2）以 1 个月内取得的收入为一次

（3）个人按市价出租住房，减按 10%的税率

（4）注意个人出租住房增值税、房产税、土地使用税、个人所得税、印花税政策

4.偶然所得

每次收入额×20%

5.公益捐赠税前扣除

（1）一般情况：应纳税所得额 30%为限额；目标脱贫：全额扣除

（2）自行决定在综合所得、分类所得、经营所得中扣除的公益捐赠支出的顺序

（十一）自行申报纳税

1.自行申报纳税的情形和时限

2.　　：　　、　　、

3.扣缴义务人责任与义务

4.专项附加扣除资料留存

（十二）递延纳税

1.上市公司与非上市公司的股权激励

2.个人以技术成果投资入股

3.中小高新技术企业向个人股东转增股本时

4.科技成果转化暂不征收个税

（十三）个税抵扣

创投抵扣的规定

（十四）代理纳税申报操作规范

纳税人取得工资薪金所得，除纳税人另有要求外，扣缴义务人应当于年度终了后两个月内，向纳税人提供其个人所得和已扣缴税款等信息。

第三章

【考点 1】基本介绍

（一）通用业务流程：

业务承接、业务委派、业务计划、业务实施、业务记录、业务成果形成、业务档案管理。

（二）信任保护原则

税务师事务所及其涉税服务人员提供涉税专业服务，实行信任保护原则。存在下列情形之一的，税务师事务所及其涉税服务人员有权终止业务：

1.委托人违反法律、法规及相关规定的；

2.委托人提供不真实、不完整资料信息的；

3.委托人不按照业务结果进行申报的；

4.其他因委托人原因限制业务实施的情形。

如已完成部分约定业务，应当按照协议约定收取费用，并就已完成事项进行免责声明。

【考点 2】涉税专业服务业务承接程序

1.任何一方因不可抗力无法履行业务委托协议的，根据不可抗力的影响部分或者全部免除责任，法律另有规定的除外。任何一方迟延履行后发生不可抗力的，违约责任不能免除；

2.业务委派

项目组织结构一般可设为项目负责人、项目经理、项目助理三级；项目负责人可以根据涉税专业服务业务需要，请求内部或外部相关领域的专家协助工作。项目负责人应对专家的工作成果负责。

【考点 3】涉税专业服务业务实施程序

（一）业务实施的基本要求

类型	关注的具体内容

事实方面	包括环境事实、业务事实和其他事实
会计方面	包括会计账户、交易事项的确认与计量、财务会计报告等
税收方面	包括会计数据信息采集、计税依据、适用税率、纳税调整、纳税申报表或涉税审批备案表等

（二）业务实施阶段

业务实施通常包括五个阶段：资料收集评估、事项判断、实施办理、风险控制、后续管理。简单业务可适当简化。

1.质量复核程序

涉税专业服务机构应当根据质量管理要求建立业务成果复核制度。专业税务顾问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查专项业务应当实施两级以上复核。

2.业务成果提交

项目组成员之间、项目负责人与业务质量监控人员之间产生意见分歧，得到解决以后，项目负责人方可提交业务成果。

【考点 4】涉税专业服务业务记录

（一）工作底稿的种类：管理类工作底稿、业务类工作底稿。

（二）工作底稿的管理

涉税专业服务完成后，应当整理业务协议、业务成果、工作底稿等相关资料，于业务完成后 60 日内形成电子或纸质的业务档案，并保证档案的真实、完整。涉税专业服务机构应当建立档案管理制度，保障电子或纸质档案安全，按照法律法规规定合理确定档案保管期限，最低不少于 10 年；

税务师事务所应当建立工作底稿保密管理制度。工作底稿归档后，涉税服务人员因工作需要查阅工作底稿的，应当履行查阅手续，并对查阅内容予以保密。

【考点 5】涉税专业服务业务成果

（一）四项业务的报送：

税务师事务所应当于完成专业税务顾问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查业务的次年 3 月 31 日前，按要求向税务机关报送《专项业务报告要素信息采集表》；

（二）年报：税务师事务所应当于每年 3 月 31 日前，按照要求向税务机关报送《年度涉税专业服务总体情况表》。

【考点 6】土地增值税

（一）征税范围

具体情形	征税	不征税或免税
出售	（1）出售土地使用权 （2）取得土地使用权后进行房屋开发后出售 （3）存量房地产买卖	出让国有土地使用权的行为； 国家收回国有土地使用权、征用地上建筑物及附着物
继承、赠与	非公益性赠与	（1）房地产的继承 （2）将房屋产权、土地使用权赠与直系亲属或承担直接赡养义务人的行为 （3）公益性赠与
房地产开发企业将开发的部分房地产转为企业自用或用于出租等商业用途	产权发生转移	产权未发生转移

具体情形	征税	不征税或免税
房地产抵押	以房地产抵债而发生房地产权属转让	抵押期间不征
房地产交换	其他：征税	个人之间互换自有居住用房地产，

		免征
合作建房	建成后转让	建成后按比例分房自用，暂免征税
其他	土地使用者处置土地使用权	代建房；房地产重新评估，房地产出租

（二）税率

四级超率累进税率

（三）应税收入

1.不含增值税

简易计税	应税收入＝含增值税收入-增值税应纳税额 非应税收入＝含增值税收入/（1＋5%）
一般计税	应税收入＝含增值税收入－销项税额（抵减后的销项税额）

2.扣除项目

销售新房及建筑物 （主要针对从事房地产开发纳税人而言）	销售旧房及建筑物 （非从事房地产开发的纳税人）
地：取得土地使用权所支付的金额	地:取得土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定缴纳的有关费用
房：房地产开发成本	房：旧房及建筑物的评估价格
费：房地产开发费用	
税：与转让房地产有关的税金	税：在转让环节缴纳的税金
利：财政部确定的其他扣除项目	

3.房地产开发企业销售开发产品

（1）地：取得土地使用权所支付的金额（含契税、不含印花税）；与开发比例、销售收入比例匹配

（2）房地产开发成本

包括土地的征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费用等。

【注意】①房地产开发成本不包括利息支出，含装修费用；

②前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、开发间接费用的凭证或资料不符合清算要求或不实的，税务机关可核定这四项开发成本的单位面积金额标准，并据以计算扣除。

③公共配套设施费，应按项目合理分配;

④建筑服务的质保金看发票：取得发票的，允许扣除；否则不得扣除;

⑤装修费用可扣除

（3）费：房地产开发费用

①利息支出能够按转让房地产项目计算分摊并提供金融机构证明的：

允许扣除的房地产开发费用＝利息＋（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×5%以内

②利息支出不能按转让房地产项目计算分摊或不能提供金融机构证明的：

允许扣除的房地产开发费用＝（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×10%以内

【注意】

①利用闲置专项借款对外投资取得的收益应冲减利息支出；

②利息支出应剔除借款手续费、咨询费、顾问费等利息支出以外的费用；

③利息的上浮幅度按国家的有关规定执行，超过利息上浮幅度的部分不允许扣除；

④对于超过贷款期限的利息部分和加罚的利息不允许扣除；

⑤超过贷款期限的利息部分和罚息在企业所得税前可以扣除，但在土地增值税不得扣除——注意差别。

（4）税：与转让房地产有关的税金

不含增值税，含“税金及附加”中记载的印花税

（5）利：财政部确定的其他扣除项目

从事房地产开发的纳税人适用，非从事房地产开发的纳税人不适用

加计扣除=（取得土地使用权所支付的金额+房地产开发成本）×20%

【总结】

销售新房扣除项目	
地	（1）含契税，不含印花税； （2）比例——与开发比例、销售收入比例匹配
房	（1）不含利息支出，含装修费用； （2）不含可抵进项；含不可抵； （3）比例——与销售收入比例匹配； （4）注意发票
费	（1）两种扣除方式；利息不能超上浮幅度，超期利息、罚息不扣 （2）比例，包括单独扣除的利息也需要按比例计算扣除； （3）利息支出在开发费用中扣除
税	房地产开发企业：不含印花税；不含增值税；两种情形
利	房地产开发企业适用；比例 20%；不要落掉

4.销售旧房及建筑物

（1）地：取得土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定缴纳的有关费用；

（2）房：旧房及建筑物的评估价格=重置成本价×成新度折扣率；

【注意】

①重置成本价：对旧房及建筑物，按转让时的建材价格及人工费用计算，建筑同样面积、同样层次、同样结构、同样建设标准的新房及建筑物所需花费的成本费用。

②销售旧房不能取得评估价格，但能提供购房发票的，经当地税务部门确认，可按发票所载金额并从购买年度起至转让年度止每年加计 5%计算扣除。

（3）税：在转让环节缴纳的税金：城市维护建设税、教育费附加、印花税；营改增前包括营业税，营改增

（四）应纳税额的审核

6 步法：收入、扣除、增值额、增值率、税率＋扣除系数、税额

（五）纳税申报

1.预缴土地增值税的依据＝含增值税收入-预缴增值税

2.清算条件：分清应清算和可要求清算

（六）账务处理

销售作为固定资产管理的房地产	通过“固定资产清理”科目核算	借：固定资产清理 贷：应交税费——应交土地增值税
房地产开发企业销售开发产品	应当计入“税金及附加”	（1）预售时预缴： 借：应交税费——应交土地增值税 贷：银行存款 （2）办理土地增值税清算： 借：税金及附加 贷：应交税费——应交土地增值税 （3）退回多交的土地增值税 借：银行存款 贷：应交税费——应交土地增值税

【考点 7】印花税

（一）征税对象——列举征税

合同、产权转移书据、营业账簿和证券交易。

1.合同

（1）借款合同

①银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人的借款合同；

②同业拆借合同、民间借贷合同不缴纳印花税。

（2）融资租赁合同

（3）买卖合同——动产买卖合同

①不包括个人书立的动产买卖合同

②发电厂与电网之间、电网与电网之间签订的购售电合同缴纳印花税；但电网与用户之间签订的供用电合同不征收印花税

（4）承揽合同

（5）建设工程合同

分包是另一次行为，因此总包合同、分包合同应该按照各自记载金额纳税，而不能差额缴纳印花税

（6）运输合同指货运合同和多式联运合同；不包括旅客运输合同、管道运输合同

（7）技术合同

、

②包括技术开发、转让、咨询、服务等合同;

③一般的法律、会计、审计等方面的咨询不属于技术咨询，其所立的合同不贴印花;

④技术服务合同包括技术服务合同、技术培训合同和技术中介合同

（8）租赁合同

（9）保管合同

（10）仓储合同

（11）财产保险合同

①不包括再保险合同

②财产保险合同属于印花税的征税范围；人寿保险合同不属于印花税的征税范围

（二）纳税人

纳税人	具体情况
书立应税凭证	对应税凭证有直接权利义务关系的单位和个人，不包括合同的担保人、证人、鉴定人
采用委托贷款方式书立的借款合同	受托人和借款人，不包括委托人
按买卖合同或者产权转移书据税目缴纳印花税的拍卖成交确认书	拍卖标的的产权人和买受人，不包括拍卖人
证券交易	对证券交易的出让方征收，不对受让方征收
电子应税凭证	以电子形式签订的各类应税凭证的单位和个人

（三）计税依据

1.各种应税凭证上所列的金额,不包括列明的增值税税款。

2.借款合同，计税依据为借款本金，而非利息作为计税依据

3.运输合同，运输费用，不包括所运货物的金额、装卸费和保险费等。

4.营业账簿，账簿记载的实收资本（股本）、资本公积合计金额。

5.金额变更：变更后的所列金额

6.未履行的，已纳印花税不予退还及抵缴

7.多贴的印花税票，不予退税及抵缴税款

（四）税收优惠

1.熟悉税收优惠

2.“六税两费”的税收优惠:自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

3.自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（五）印花税核算

1.预计缴纳的，通过”应交税费”核算

2.不需要预计的，直接贷记“银行存款”

【考点 8】契税

（一）纳税人：承受方

（二）征税范围

1.以房产抵债或实物交换房屋，视同房屋买卖，由产权承受人按房屋现值缴纳契税。其中，以房产抵债，按房产折价款缴纳契税；

2.以自有房产作股投入本人独资经营的企业，免纳契税。

3.法定继承人继承不征税；非法定继承征税

4.房屋互换支付差价方纳税

（三）计税依据：不动产的价格

【考点 9】房产税

（一）基本规定

1.在城市、县城、建制镇和工矿区征收

2.注意房屋界定及不属于房产的情形

3.按年征收，分期缴纳

（二）税率

1.从价计征：1.2%

2.从租计征：12%

3.个人出租住房 4%

（三）计税依据

1.从价计征

（1）应纳税额=房产计税余值×税率（1.2%）

（2）房产计税余值：依照房产原值一次减除 10%至 30%的损耗价值以后的余额。

（3）宗地容积率低于 0.5 的，按房产建筑面积的 2 倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的地价。

（4）房产原值应包括与房屋不可分割的各种附属设备或一般不单独计算价值的配套设施。

（5）改建支出增加房产原值

（6）单独建造地下建筑：打折

2.出租房产从租计征

（1）免租期，从价计征

3.投资联营

（1）共担风险：被投资方从价

（2）不担风险：收取固定利润，从租

4.优惠

（1）注意自用的规定，掌握关键优惠

（2）房地产开发企业建造的商品房，出售前，未使用或出租、出借，不征收

5.征收管理

（1）纳税义务发生时间：次月为主，注意起算时间；将原有房产用于经营，当月。

6.账务处理

通过”税金及附加”

【考点 10】城镇土地使用税

（一）征税范围：

城市、县城、建制镇和工矿区，城镇土地使用税实行从量定额征收办法。

（二）应税土地面积审核要点

1.实际占用土地面积

2.测定面积

3.证书确认的土地面积

4.尚未核发证书，申报面积，核发后调整

5.单独建造的地下建筑用地：应征税款 50%

（三）减免税土地面积审核要点

注意自用的规定，掌握关键优惠

（四）应纳税额审核的要点

1.纳税期限：按年计算，分期缴纳

2.纳税义务发生时间

（1）次月为主，注意起算时间

（2）注意与耕地占用税衔接：占用耕地，缴纳耕地占用税满 1 年；非耕地，次月；通过招拍挂方式取得的建设用地，不属于新征用耕地，次月纳税。

（五）账务处理

“税金及附加”核算

【考点 11】资源税

（一）纳税人

1.进口不征、出口不退

2.一次课税

3.视同销售

（二）税率

1.从价定率为主，从量定额为辅

2.可从量：地热、石灰石、其他粘土、砂石、矿泉水、天然卤水

（三）计税依据

1.从价定率：

（1）全部价款和价外费用，不包括增值税销项税额、运杂费用。

（2）不含代收的政府性基金或行政事业性收费

2.从量定额

实际销量和自用于应纳税的应税产品数量

（四）税额计算

注意已税产品的税务处理

（五）税收优惠

1.免征资源税

（1）开采原油以及在油田范围内运输原油过程中用于加热的原油、天然气；

（2）煤炭开采企业因安全生产需要抽采的煤成（层）气。

2.减征资源税

（1）从低丰度油气田开采的原油、天然气，减征20%资源税；

（2）高含硫天然气、三次采油和从深水油气田开采的原油、天然气，减征30%资源税；

（3）从衰竭期矿山开采的矿产品，减征30%资源税。

（4）稠油、高凝油减征40%资源税；

（5）对充填开采置换出来的煤炭，资源税减征50%。

3.可由省、自治区、直辖市人民政府决定的减税或者免税

（1）纳税人开采或者生产应税产品过程中，因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失；

（2）纳税人开采共伴生矿、低品位矿、尾矿。

由省、自治区、直辖市人民政府提出，报同级人大常委会决定，并报全国人大常委会和国务院备案。

（六）账务处理

1.销售通过“税金及附加”核算、

2.自产自用应税产品视同销售时，通过“生产成本”等科目核算。

【考点12】环保税

（一）纳税人

直接向环境排放应税污染物的企事业单位和其他生产经营者

【注意】不属于直排的情形。

（二）税目

大气污染物、水污染物、固体废物和噪声（工业噪声）。

（三）税率

1.大气污染物、水污染物：幅度定额税率

2.固定废物、噪声（工业噪声）：定额税率

（四）计税依据

1.应税大气污染物、水污染物

（1）污染当量数＝排放量÷污染当量值

（2）一类水污染：前5；其他前3。

【注意】以产生量作为污染物的排放量的情形。

2.应税固定废物

（1）排放量＝产生量-综合利用量-贮存量-处置量

（2）注意以产生量作为固定废物的排放量的情形

3.应税噪声

按超过国家规定标准的分贝数确定

（五）减免税

1.暂免征税项目

下列情形，暂予免征环境保护税：

（1）农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的；

（2）机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的；

（3）依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的；

（4）纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的；

（5）国务院批准免税的其他情形。

2.减征税额项目

（1）纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按75%征收环境保护税；

（2）纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的，减按50%征收环境保护税。

（六）征收管理

向应税污染排放地纳税。

第四章涉税会计核算

【考点1】涉税会计核算对象和任务

（一）涉税会计核算对象

在企业中，凡是涉税事项都是税务会计的对象。

1.纳税人因纳税而引起的税款的形成、计算、缴纳、补退、罚款等经济活动就是税务会计对象。

2.企业因逾期缴纳税款或违反税法规定而支付的各项税收滞纳金、罚款、罚金，也属于涉税会计核算的对象，应该如实记录和反映。

【考点2】涉税会计核算基本科目设置

（一）“应交税费”科目——负债类科目

本科目核算企业按税法规定计算应缴纳的各种税费。

1.核算范围

在本科目核算的非税款或非本企业缴纳的税款	扣缴的个人所得税、教育费附加、矿产资源补偿费
不在本科目核算的税款	不需要预计缴纳的税金，如耕地占用税、车辆购置税、契税、印花税等；印花税如需要预计，也可以通过“应交税费”核算

（二）“税金及附加”科目——损益类科目

1.核算企业经营活动发生的消费税、城建税、资源税、教育费附加、房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税、环境保护税等相关税费——与营业收入相关的税金及附加。

（1）房地产企业销售开发产品应纳的土地增值税也在此科目中核算；

（2）本科目不含增值税，因为增值税为价外税。

【注意】耕地占用税、契税、车辆购置税、进口关税计入成本核算，不通过“税金及附加”核算。

2.企业计提的与经营活动相关税费的账务处理

借：税金及附加

贷：应交税费——应交消费税等

（1）企业收到返还的消费税等原记入本科目的各种税金，应按实际收到的金额借记“银行存款”科目，贷记本科目；

（2）企业收到返还的增值税，计入“营业外收入”或“其他收益”。

3.期末将本科目余额转入“本年利润”科目，结转后本科目应无余额；

4.本科目属于损益类科目，一旦发生跨年度错账时，需要通过“以前年度损益调整”调账。

（三）“所得税费用”科目——损益类科目

1.核算企业根据会计准则确认的应从当期利润总额中扣除的所得税费用。

（1）“应交税费——应交所得税”按税法确定，属于负债类科目，表示欠国家的税款；

（2）所得税费用是根据会计准则确认的应从当期利润总额中扣除的所得税费用；

（3）“应交税费——应交所得税”与“所得税费用”的差额通过递延所得税资产、递延所得税负债两个科目核算。

2.应当按照“当期所得税费用”、“递延所得税费用”进行明细核算。

所得税费用=当期所得税+递延所得税

3.期末应将本科目的余额转入“本年利润”科目，结转后本科目应无余额；

本科目结转前先结转其他损益类科目，可得出税前利润，本科目结转后的本年利润为税后利润。

4.税会差异通过“递延所得税资产、递延所得税负债”；可抵扣暂时性差异形成递延所得税资产；应纳税暂时性差异形成递延所得税负债。

（四）“以前年度损益调整”科目

1.核算范围：只有以前年度损益类科目发生错账时才能使用本科目进行调整；

2.通过“以前年度损益调整”调账时注意对所得税的影响；

3.本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”；

4.本科目结转后应无余额。

“　　”、“　　”　　——

核算企业实际收到即征即退、先征后退、先征后返的增值税和直接减免的增值税；

（六）计入资产成本：耕地占用税、车辆购置税、契税。

【考点 3】增值税的会计核算

（一）应交税费——应交增值税

借方	贷方
进项税额	销项税额
销项税额抵减	出口退税
已交税金	进项税额转出
减免税款	转出多交增值税
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	

（二）应交税费——“未交增值税”明细科目

1.月度终了从“应交增值税”或“预交增值税”明细科目转入；

2.当月缴纳以前期间未缴的增值税，借记“应交税费——未交增值税”；

3.用进项留抵抵减欠税，按欠税与留抵较小数字红字记账，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，贷记“应交税费——未交增值税”科目。

（三）应交税费——预交增值税——一般纳税人（一般计税方法）

核算一般纳税人转让不动产、提供不动产经营租赁服务、提供建筑服务、采用预收款方式销售自行开发的房地产项目等。

结转时间	
一般企业	月末，企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——预交增值税
房地产开发企业	预缴的税款不能抵减预缴当期的应纳税额；应直至纳税义务发生时方可从“应交税费——预交增值税”科目结转至“应交税费——未交增值税”科目

（四）应交税费——“待认证进项税额”明细科目：取得扣税凭证，但未认证。

（五）应交税费——待转销项税额

一般纳税人使用，会计上收入确认时间早于增值税纳税义务发生时间。

（六）应交税费——“增值税留抵税额”明细科目

（七）应交税费——“简易计税”明细科目

核算一般纳税人采用简易计税方法发生的增值税计提、扣减、预缴、缴纳等业务。

（八）应交税费——“转让金融商品应交增值税”明细科目

核算增值税纳税人转让金融商品发生的增值税额。金融商品转让按规定以盈亏相抵后的余额为销售额。

（九）应交税费——“代扣代交增值税”明细科目

核算纳税人购进在境内未设经营机构的境外单位或个人在境内的应税行为代扣代缴的增值税。

按照适用税率代扣代交：

应扣缴税额=购买方支付的价款÷（1+税率）×税率

（十）应交税费——“增值税检查调整”专门账户

1.税务机关对增值税一般纳税人检查发现问题；

2.需转入“应交税费——未交增值税”。

（十一）小规模纳税人的增值税核算

1.小规模纳税人只需在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”明细科目；

2.“应交增值税”不需要设置专栏。

（十二）增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理

1.企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用及每年缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减；

2.申报表填写：主表第23栏“应纳税额减征额”；

3.增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的账务处理。

①购入时：

借：管理费用

贷：银行存款（应付账款）

②按规定抵减的增值税应纳税额

借：应交税费——应交增值税（减免税款）（一般纳税人）

或应交税费——应交增值税（小规模纳税人）

贷：管理费用

（十三）熟悉商业零售企业增值税的核算，注意“商品进销差价”科目。

【考点4】其他税种的核算

1.消费税：

借：税金及附加

贷：应交税费－应交消费税

2.土地增值税

1.房地产企业转让其开发的房地产	计提时： 借：税金及附加 贷：应交税费——应交土地增值税
2.企业转让在“固定资产”或“在建工程”科目核算的房地产时	借：固定资产清理 贷：应交税费——应交土地增值税

3.房产税、土地使用税、车船税、印花税

：

贷：应交税费——应交房产税、应交土地使用税、应交车船税、印花税（需要预计时）

4.个税

计提时

借：应付职工薪酬

贷：应交税费——代扣代交个人所得税

5.账务调整的基本方法

（1）做错账时调账，判断财务处理是否正确的标准是会计准则等，而非税法。

（2）当期错账

①一般情况，正常调整；

②按月结转利润：月内发现，调整错账本身即可；月后发现，最终结到本年利润科目。

（3）对以前年度错误会计账目的调整

【注意】上年错账不影响上年税收，但影响本年度核算和税收。

发现时间	错账影响的项目	调整方法
在上一年度决算报表编制之前发现的	不影响利润的错账	直接调整上年度账项
	影响利润的错账	影响利润的错账，需要一并调整“本年利润”科目
在上一年度决算报表编制之后发现的	对于影响上年利润的错账	通过“以前年度损益调整”进行调整
	不影响上年利润的错账	直接调整账项

6.不能直接按错误金额调整时的分摊调账方法

纳税审查出的错误金额，有的直接表现为实现的利润，不需进行计算分摊，直接调整利润账户。有的需经过计算分摊，将错误的数额分别摊入相应的有关账户内，才能确定应调整的利润数额。

7.调账方法：红字冲销法、补充登记法、综合账务调整法。

【考点 5】企业缴费

（一）“五证合一、一照一码”，产生用工后 30 日内,依法及时到社保经办机构为职工办理参保登记手续。

（二）人社、医保核定；税务征收。

【考点 6】基本养老保险

情形	缴费主体	缴费比例	缴费基数
城镇职工、机关事业单位职工	由单位和个人共同缴纳	单位：本单位工资总额的 20%	本单位上一年度职工月平均工资总额
		个人：本人缴费工资的 8%，由单位代扣	职工本人上一年度月平均工资； 下限～上限：当地上年度在岗职工平均工资 60%～300%
灵活就业人员、无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员	可以参加基本养老保险，由个人缴纳	当地上年在岗职工平均工资，缴费比例为 20%	多数省规定灵活就业人员基本养老保险的缴费基数由参保人员在给定区间内（比如当地上年在岗职工平均工资的 60%到 300%之间）自选基数，缴费比例也有低于或高

			于20%的情况。有些地方是以所在地市上年度城镇非私营或私营企业在岗职工平均工资作为缴费基数。
城乡居民	各地区设置了不同的年缴费档次		

【知识点拨】自2019年5月1日起，降低城镇职工基本养老保险（包括企业和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例。单位缴费比例高于16%的，可降至16%；目前低于16%的，要研究提出过渡办法。

【考点7】基本医疗保险

情形	缴费主体	缴费比例	缴费基数
城镇职工	由单位和个人共同缴纳	各地区可根据本地实际情况确定缴费比例	基本医疗保险的缴费基数与基本养老保险的缴费基数基本一致，并且也有本地区上年度职工平均工资60%～300%上下限的规定。但具体缴费比例，不同地区各不相同。
城乡居民	个人缴费 与政府补助	-	（1）将城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗合并为统一的城乡居民基本医疗保险； （2）实行个人缴费与政府补助相结合为主的筹资方式，鼓励集体、单位或其他社会经济组织给予扶持或资助，整合后的实际人均筹资和个人缴费不得低于既有水平； （3）完善筹资动态调整机制，在提高政府补助标准的同时，适当提高个人缴费比重。

【注意】按照2019年3月6日国务院办公厅发布的《关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》的规定,生育保险并入基本医疗保险。

【考点8】工伤保险

（一）用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费；

（二）行业工伤风险类别划分为一类至八类，注意基准费率及档次。

（三）费率下调的规定

工伤保险费率下调的规定	
工伤保险基金累计结余可支付月数	可以下调的幅度
18（含）至23个月	可以现行费率为基础下调20%

24 个月（含）以上	可以现行费率为基础下调 50%

【考点 9】失业保险

用人单位按照本单位工资总额的 2%缴纳失业保险费；职工按照本人工资的 1%缴纳失业保险费；目前失业保险总费率阶段性降至 1%。

第五章

【考点 1】增值税一般纳税人纳税申报

1 张主表，5 张附表的整体架构。

【考点 2】企业所得税纳税申报

月度或季度预缴申报、年度汇算清缴申报

【考点 3】个人所得税纳税申报

分清预扣预缴、汇算清缴、代扣代缴的不同

【考点 4】土地增值税纳税申报

土地增值税的纳税申报分为房地产开发企业销售开发产品的预缴与清算、销售旧房与建筑物的土地增值税纳税申报。

第六章涉税鉴证与纳税情况审查服务

【考点 1】涉税鉴证业务

（一）业务内容与基本要求

1.只有税务师事务所、会计师事务所、律师事务所才能从事该项业务。

2.税务师事务所及涉税服务人员提供涉税鉴证业务，应按要求向税务机关报送《涉税专业服务机构（人员）基本信息采集表》和其他相关信息。

3.信任保护原则

税务师事务所及涉税服务人员提供涉税鉴证业务，实行信任保护原则。存在以下情形之一的，涉税专业服务机构及涉税服务人员有权终止业务：

①委托人违反法律、法规及相关规定的；

②委托人提供不真实、不完整资料信息的；

③委托人不按照业务结果进行申报的；

④其他因委托人原因限制业务实施的情形。

如已完成部分约定业务，应当按照协议约定收取费用，并就已完成事项进行免责性声明，由委托人承担相应责任，涉税专业服务机构及涉税服务人员不承担该部分责任。

4.涉税鉴证业务与代理服务不相容原则

鉴证人提供涉税鉴证业务服务，应当遵循涉税鉴证业务与代理服务不相容原则。承办被鉴证单位代理服务

的人员，不得承办被鉴证单位的涉税鉴证业务。

5.业务术语

当事人	委托人：委托税务师事务所对涉税事项进行鉴证的单位和个人
	鉴证人、受托人：接受委托，具有提供涉税鉴证业务资质的涉税专业服务机构及涉税服务人员。
	被鉴证人：鉴证事项相关的单位或个人。被鉴证人可以是委托人，也可以是委托人有权指定的第三人。
	使用人：使用鉴证结果的单位或个人
鉴证事项	鉴证人评价和证明的对象
鉴证材料	鉴证业务过程中涉及的各类信息载体
鉴证结果	鉴证人执行鉴证项目的最终状态，包括出具鉴证报告或者终止涉税鉴证业务委托合同等其他情况

（二）鉴证准备

1.项目负责人可以根据业务需要，请求所在税务师事务所内部或外部相关领域的专家协助工作。项目负责人应当对专家工作成果负责。

2.证据审查：从证据的合法性、真实性、相关性角度对证据进行审查。

（1）下列证据材料不得作为鉴证依据：

①违反法定程序收集的证据材料；

②以偷拍、偷录和窃听等手段获取侵害他人合法权益的证据材料；

③以利诱、欺诈、胁迫和暴力等不正当手段获取的证据材料；

④无正当事由超出举证期限提供的证据材料；

⑤无正当理由拒不提供原件、原物，又无其他证据印证，且对方不予认可的证据的复制件、复制品；

⑥无法辨明真伪的证据材料；

⑦不能正确表达意志的证人提供的证言；

⑧不具备合法性、真实性的其他证据材料。

鉴证人对鉴证事项合法性的证明责任，不能替代或减轻委托人或被鉴证人应当承担的会计责任、纳税申报责任以及其他法律责任。

3.业务记录：注意涉税鉴证业务工作底稿包括的要素。

4.项目负责人负责编制涉税鉴证业务报告。

①注意涉税鉴证业务报告包括的内容，报告出具日期为完成业务成果外勤工作的日期。

②涉税鉴证业务报告应由两个以上具有涉税鉴证业务资质的涉税服务人员签字。

5.未经委托人同意，不得向第三方泄露相关信息。但下列情形除外：

①税务机关因行政执法需要进行查阅的；

②涉税专业服务监管部门和行业自律部门因检查执业质量需要进行查阅的；

③法律、法规规定可以查阅的其他情形。

【考点 2】税务司法鉴定

（一）实行鉴定人负责制度。

（二）鉴定人不得违反规定会见诉讼当事人及其委托的人。

（三）刑事诉讼活动

1.接受办案机关的税务司法鉴定委托：公安机关；人民检察院或公安机关；人民法院。

2.不得违反规定接受犯罪嫌疑人、被告人及其代理人的委托。

（四）民事及行政诉讼活动

1.可以接受原告、被告、第三人、上诉人、被上诉人等诉讼参与主体的委托，就争讼有关的涉税事项出具专家意见。

（五）在仲裁、调解等非诉讼争议解决程序中，税务师事务所可以接受争议解决机关、争议各方、其他程序参与方的委托就争议有关的涉税事项出具专家意见。

（六）委托人对鉴定材料的真实性、合法性、相关性负责。

（七）税务师事务所应当自收到委托之日起 7 个工作日作出是否承接的决定。

（八）具有下列情形之一的鉴定委托，税务师事务所不得承接：

①委托鉴定事项超出税务司法鉴定业务范围；

②鉴定材料不真实、不完整、不充分或者取得方式不合法的；

③鉴定用途不合法或者违背社会公德；

④鉴定要求不符合相关执业规范或者相关鉴定技术规范；

⑤鉴定要求超出本事务所技术条件或者鉴定能力；

⑥委托人就同一鉴定事项同时委托其他涉税专业服务机构进行鉴定；

⑦委托人不合格或委托程序违反法律、法规、规章的有关规定；

⑧其他不符合法律、法规、规章规定的情形。

（九）经委托人同意，税务师事务所可以派员到现场提取鉴定材料。现场提取鉴定材料应当由不少于 2 名涉税服务人员进行，其中至少 1 名应为该鉴定事项的鉴定人。

（十）税务师事务所应当自税务司法鉴定委托书生效之日起 30 个工作日内完成委托事项的鉴定。

（十一）终止鉴定、补充鉴定、重新鉴定的情形。

（十二）税务司法鉴定业务鉴定档案属于税务师事务所的业务档案，除另有规定外，应当至少保存 10 年。

（十三）什么情况下鉴定人经人民法院许可，可以通过书面证言、视听传输技术、视听资料和庭外调查等方式作证。

【考点 3】纳税情况审查服务

（一）只有税务师事务所、会计师事务所、律师事务所能够承接。

（二）接受行政机关、司法机关（以下简称委托人）委托，指派本所税务师、注册会计师、律师完成。

（三）开展纳税情况审查业务，应根据委托协议的约定确定是否出具书面业务报告。

第七章

【考点 1】一般税务咨询服务

（一）涉税服务人员对纳税人、扣缴义务人的日常办税事项提供税务咨询服务。、

（二）服务内容：

1.适用税收实体法方面的税务咨询

2.适用税收程序法方面的税收咨询

3.解决税收分歧方面的咨询

4.涉税会计处理的咨询

5.税务动态方面的咨询

（三）服务方式：书面咨询、电话咨询、晤谈、网络咨询。

【考点 2】专业税务顾问服务

（一）专项税务咨询服务或长期税务顾问服务。

（二）基本内容

类别	基本内容
专项税务咨询服务	包括但不限于以下服务： 1.涉税尽职审慎性调查； 2.纳税风险评估； 3.资本市场特殊税务处理合规性审核； 4.与特别纳税调整事项有关的服务。
长期税务顾问服务	提供期限不短于 1 年，包括但不限于以下服务： 1.税务信息提供； 2.税务政策解释和运用咨询； 3.办税事项提醒和风险提示； 4.涉税措施的评价和建议； 5.代表委托人向税务机关咨询问题和协商税务处理等业务。

【考点 3】税收策划服务

（一）特点：合法性、策划行、目的性和适用性。

（二）服务内容

1.战略规划税收策划；

2.经营活动税收策划；

3.企业重组税收策划；

4.投融资税收策划；

5.其他事项税收策划。

（三）基本方法

1.不予征税方法；

2.减免税方法；

3.税率或征收率差异方法；

4.分割方法；

5.扣除方法；

6.抵免方法；

7.延期纳税方法；

8.退税方法。

第八章其他税务事项代理服务

【考点 1】涉税信息报告事项代理服务

涉税信息报告事项代理业务是税务师事务所接受纳税人、扣缴义务人、缴费人（以下简称委托人）委托，在其权限内，以委托人的名义代为办理基础信息报告、制度信息报告、跨区域涉税事项、资格信息报告、特殊事项报告等税务事项的服务业务。

【考点 2】税收优惠代理服务

（一）委托人对报送材料的真实性和合法性承担责任；

（二）实施程序

【考点 3】证明办理代理服务

（一）代办开具《税收完税证明》、开具个人所得税《纳税记录》、转开印花税票销售凭证等涉税证明的服务。

（二）纳税人遗失《出口货物完税分割单》、印花税票和《印花税票销售凭证》，不能重新开具。

【考点 4】代理记账服务

（一）个体工商户可自行建账或聘请涉税专业服务机构代理建账。

（二）区别不同的业户实施分类建账，分别设置复式账或简易账，并报主管税务机关备案。

（三）涉税专业服务机构及其涉税服务人员应当按照“证账表”的顺序提供代理记账服务。

【考点 5】国际税收代理服务

（一）国际税收事项包括涉税情况报告、享受税收协定待遇、国际税收证明开具、相互协商程序、预约定价安排共 5 大类。

（二）代办境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案

1.对外支付时是否需要扣缴增值税和企业所得税；

2.扣缴增值税时按照税率、而非征收率扣缴。

（三）代办服务贸易等项目对外支付税务备案

1.向境外单笔支付等值＞5 万美元

2.外国投资者以境内直接投资取得的合法所得在境内再投资（单笔 5 万美元以上）：注意递延纳税政策。

（四）代办同期资料报告

同期资料包括主体文档、本地文档和特殊事项文档。

（五）代办预约定价安排谈签与执行

1.预约定价安排的谈签与执行通常经过预备会谈、谈签意向、分析评估、正式申请、协商签署和监控执行6个阶段；

2.按照参与的国家税务主管当局的数量，预约定价安排可以分为单边、双边和多边三种类型；

3.预约定价安排一般适用于主管税务机关向企业送达接收其谈签意向的《税务事项通知书》之日所属纳税年度前3个年度每年度发生的关联交易金额4000万元人民币以上的企业。

第九章其他涉税专业服务

【考点1】税务行政复议代理

（一）受案范围：

1.区分必经复议与选择复议；

2.必经复议：对征税行为不服，注意征税行为的界定；对当场作出的行政处罚决定不服；未履行法定责任；申请政府信息公开，不予公开；其他。

（二）参加人

熟悉申请人、被申请人；了解第三人；了解代理人，注意被申请人不得委托本机关以外人员参加行政复议。

（三）管辖原则

上一级税务机关，注意具体规定。

（四）申请

1.申请期限：

①知道该行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过60日的除外。

②因不可抗力或其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。

2.提交方式：书面或口头。

3.条件：

①先行缴纳或解缴税款和滞纳金，或提供相应的担保；

②加处罚款：收到决定书之日起15日内缴纳罚款，逾期每日按3%加处罚款。

4.

类型	条件	复议机关
对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的	先缴纳罚款和加处罚款，再申请行政复议	向作出行政处罚决定的税务机关申请行政复议
对已处罚款和加处罚款都不服的	无需缴纳罚款和加处罚款	一并向作出行政处罚决定的税务机关的上一级税务机关申请行政复议

（五）处理

1.熟悉受理的条件；

2.行政复议机关收到行政复议申请后，应当在5日内进行审查。

3.不予受理、驳回申请或受理后超过行政复议期限不作答复的处理

类型	内容
行政复议机关无正当理由	申请人有权向上级行政机关反映，上级行政机关应当责令其纠正；必要时，上级行政复议机关可以直接受理
必经复议	申请人可以自收到不予受理决定书之日起或行政复议期满之日起15日内，依法向人民法院提起行政诉讼。

（六）审理

1.停止执行

2.中止VS终止

3.证据：

①被申请人负有举证责任；

②熟悉哪些证据不得作为定案依据。

4.普通程序VS简易程序

①简易程序适用范围

②时间

a.普通：行政复议机构应自行政复议申请受理之日起7日内，将行政复议申请书副本或行政复议申请笔录复印件发送被申请人。被申请人应当自收到行政复议申请书副本或行政复议申请笔录复印件之日起10日内，提出书面答复，并提交作出行政行为的证据等材料。

b.简易：行政复议机构应自受理行政复议申请之日起3日内，将行政复议申请书副本或行政复议申请笔录复印件发送被申请人。被申请人应自收到行政复议申请书副本或行政复议申请笔录复印件之日起5日内，提出书面答复，并提交作出行政行为的证据等材料。

③审理方式：

a.普通：当面或通过互联网、电话、书面审理。

b.简易：书面审理。

④普通程序中听证的规定。

⑤审理期限：

a.普通：行政复议机关应自受理申请之日起60日内作出行政复议决定；但是法律规定的行政复议期限少于60日的除外。情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经行政复议机构的负责人批准，可以适当延长，并书面告知当事人；但是延长期限最多不得超过30日。

b.简易：行政复议机关应自受理申请之日起30日内作出行政复议决定。

【考点2】税务行政复议附带审查

（一）注意不包括规章；

二

【考点 3】税务行政复议决定

税务行政复议的执行	
类型	执行
维持行政行为的行政复议决定书	由作出行政行为的行政机关依法强制执行，或申请人民法院强制执行
变更行政行为的行政复议决定书；行政复议调解书	由行政复议机关依法强制执行，或申请人民法院强制执行

【考点 4】税务行政复议和解与调解

（一）行政复议审理期限在和解、调解期间中止计算。

（二）调解应符合的要求。

【注意】关于行政复议期间有关“3 日”“5 日”“7 日”“10 日”的规定指工作日，不包括法定节假日。

【考点 5】听证

对于税款滞补罚争议，在主管税务机关下达《税务行政处罚事项告知书》送达后 5 日内，由纳税人、扣缴义务人或者委托税务师向税务机关书面提出听证，由作出行政行为的税务机关自行审查解决纳税争议。

【考点 6】税务行政诉讼

（一）熟悉原则和范围

（二）税务机关不享有起诉权，只有应诉权。

（三）税务行政诉讼和税务行政复议的不同

（四）参加人：原告、被告、第三人和诉讼代理人

（五）注意时间的有关规定